ZAKON

O VODAMA

("Sl. novine FBiH", br. 70/2006)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Predmet Zakona

(1) Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

(2) Upravljanje vodama obuhvata: zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.

(3) Ovim Zakonom uređuju se: vodno dobro i javno vodno dobro, vodni objekti, pravna lica i druge institucije nadležne za pojedina pitanja upravljanja vodama i druga problematika vezana za vode u Federaciji.

Član 2

Svrha Zakona

(1) Svrha ovog Zakona je osiguranje upravljanja vodama s ciljem:

1. smanjenja zagađenja voda, postizanja dobrog stanja voda i sprečavanja degradacije voda;

2. postizanja održivog korištenja voda;

3. osiguranja pravičnog pristupa vodama;

4. poticanja društvenog i privrednog razvoja;

5. zaštite ekosistema;

6. smanjenja rizika od poplava i drugih negativnih uticaja voda;

7. osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode;

8. sprečavanja i rješavanja sukoba vezanih za zaštitu i korištenje voda;

9. ispunjavanja obaveza iz međunarodnih ugovora koji su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu.

II. OSNOVNA NAČELA I DEFINICIJE

Član 3

Opća načela

(1) Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općine.

(2) Upravljanje vodama zasniva se na načelima:

1. nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štititi i u skladu tome postupati;

2. cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i dinamiku voda te međusobnu povezanost i međuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosistema;

3. dugoročne zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe raspoloživih količina vode;

4. osiguranja zaštite od štetnog djelovanja voda koje proizilazi iz potreba za zaštitu stanovništva i njihove imovine, uzimajući u obzir djelovanje prirodnih procesa;

5. ekonomskog vrednovanja voda koje uključuje troškove opterećenja, zaštite i uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda;

6. učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama;

7. uzimanja u obzir najboljih raspoloživih tehnologija i novih naučnih dostignuća o prirodnim zakonitostima i najboljih okolišnih praksi.

Član 4

Definicije

Izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. "površinske vode" označavaju sve kopnene vode, izuzev podzemnih voda, prijelazne i obalne morske vode, izuzev morskih voda koje pripadaju teritorijalnim vodama;

2. "kopnene vode" označavaju sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;

3. "podzemne vode" označavaju sve vode ispod površine zemlje u zasićenoj zoni i koje su u direktnom kontaktu sa površinskim i podzemnim slojevima zemljišta;

4. "rijeka" označava vodu koja najvećim dijelom teče po površini zemlje, ali koja može jednim dijelom svog toka teći i ispod zemlje;

5. "obalne morske vode" označavaju površinske vode na strani prema kopnu ograničene linijom čija je svaka tačka udaljena jednu morsku milju od granične linije na kojoj se mjeri širina teritorijalnih voda, a gdje je to slučaj, od vanjske granice prijelaznih voda;

6. "prijelazne vode" označavaju površinske vode u blizini ušća rijeka u more, koje su prema karakteru djelimično slane uslijed blizine obalnih voda, ali su pod znatnim uticajem doticaja svježe vode;

7. "vodotok" označava korito tekuće vode zajedno sa obalama i vodom koja njime stalno ili povremeno teče;

8. "korito" označava terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teče voda;

9. "režim voda" označava niz hidroloških, hidromorfoloških, hidrauličkih, hemijskih i bioloških svojstava površinskih i podzemnih voda u određenom području i u određenom vremenu;

10. "promjena režima voda" označava sve promjene u režimu voda nastalih kao rezultat prirodnih sila ili ljudskih aktivnosti;

11. "ekosistemi" označavaju akvatične, poluakvatične i kopnene ekosisteme koji su direktno ili indirektno zavisni od voda;

12. "riječni bazen (sliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se svo površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema ušću, estuariji ili delti u more;

13. "podbazen (podsliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se svo površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema određenoj tački vodotoka (obično je to ušće u drugu rijeku ili jezero);

14. "vodno područje (distrikt)" označava područja kopna i mora koja čine jedan ili više susjednih riječnih bazena (slivova) i zajedno sa njima pripadajućim podzemnim i obalnim morskim vodama i određeno je kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;

15. "prekogranične vode" označavaju vode koje čine ili presijecaju granicu Bosne i Hercegovine;

16. "vodno tijelo površinskih voda" označava izolovan i posebno posmatran dio površinske vode kao što je: jezero, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, prijelazne vode ili pojas obalne morske vode;

17. "stanje površinskih voda" označava stanje vodnog tijela površinskih voda koje je određeno njegovim

ekološkim ili hemijskim stanjem, uzimajući ono koje je lošije;

18. "ekološko stanje" označava kvalitet strukture i funkcije ekosistema površinskih voda;

19. "hemijsko stanje" označava stepen hemijskog zagađenja voda;

20. "vještačko vodno tijelo" označava vodno tijelo površinskih voda nastalo ljudskom djelatnošću;

21. "jako izmijenjeno vodno tijelo" označava vodno tijelo površinskih voda koje je zbog fizičkih promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću, značajno promijenilo svoje karakteristike;

22. "akvifer" označava sloj ispod površine zemlje ili proslojke u stijenama ili drugim geološkim formacijama koje imaju takvu poroznost i vodopropusnost da omogućuju ili značajan protok podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode;

23. "vodno tijelo podzemnih voda" označava određenu zapreminu podzemne vode unutar jednog ili više akvifera;

24. "stanje podzemnih voda" označava stanje vodnog tijela podzemnih voda koje je određeno njegovim kvantitativnim ili hemijskim stanjem, uzimajući ono koje je lošije;

25. "kvantitativno stanje podzemnih voda" označava stepen u kojem na tijelo podzemnih voda utiče direktno i indirektno crpljenje;

26. "voda za piće" označava vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu koja po kvalitetu odgovara posebnim propisima koje donosi ministarstvo nadležno za pitanja zdravstva;

27. "javno vodosnabdijevanje" označava poslove zahvatanja podzemnih ili površinskih voda za snabdijevanje vodom stanovništva, njihovo prečišćavanje do stepena zdravstvene ispravnosti i dovođenja do mjesta potrošnje i raspodjele korisnicima voda, ako je ukupna zahvaćena količina veća od 10m3 na dan;

28. "mineralne vode" označavaju podzemne vode koje prema svojim karakteristikama odgovaraju posebnim standardima za mineralne vode, a zahvataju se iz bunara ili vrela;

29. "termalne vode" označavaju podzemne vode koje prema svojim karakteristikama odgovaraju posebnim standardima za termalne vode, a zahvataju se iz bunara ili vrela;

30. "termomineralne vode" označavaju termalne vode sa osobinama mineralnih voda;

31. "direktno ispuštanje u podzemne vode" označava ispuštanje zagađenja u podzemne vode bez filtracije kroz površinske ili podzemne slojeve zemljišta;

32. "materijal u vodotocima" označava šljunak, pijesak, mulj, bilje i druge slične prirodne ili vještačke materijale koji se uklanjaju iz vodotoka ili sa vodnog dobra u cilju njihovog održavanja ili reguliranja;

33. "opasne materije" označavaju materije ili grupu materija koje su toksične, trajne i podložne bioakumulaciji, kao i druge materije ili grupe materijai iste ili slične rizičnosti;

34. "prioritetne materije" označavaju materije definirane članom 2. tačka 30. Direktive 2000/60/EC Evropskog parlamenta i Vijeća;

35. "zagađujuća materija" označava svaku materiju sposobnu da prouzrokuje zagađenje, a posebno materije navedene u aneksu VIII Direktive 2000/60/EC Evropskog parlamenta i Vijeća;

36. "otpadna voda" označava vodu koja je promijenila svoje prirodne, fizičke, hemijske ili biološke osobine rezultatom ljudskih aktivnosti;

37. "lice" označava fizičko ili pravno lice;

38. "operator" označava lice koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno lice kojem je, u skladu sa zakonom, prenijeto takvo ovlaštenje;

39. "aktivnost" označava bilo koju aktivnost koja ima ili može imati uticaj na kvalitet ili kvantitet voda, ekosisteme, na morfologiju vodotoka ili njegovo korištenje;

40. "zainteresirana strana" označava lice na čije pravo, interes ili obaveze može uticati aktivnost drugog

lica;

41. "uređeni inundacioni pojas" označava zemljište između riječnog korita i vanjskog (vodnog) ruba odbrambenog nasipa;

42. "urbano područje" označava jedno naselje ili više naselja koja predstavljaju prostornu urbanu cijelinu ili prostorno-funkcionalno međusobno povezanu cjelinu utvrđenih Prostornim planom Federacije, kantona, grada i općine, prema propisima o prostornom planiranju.

III. RAZVRSTAVANJE POVRŠINSKIH VODA, VODNO DOBRO I VODNI OBJEKTI

Član 5

Razvrstavanje površinskih voda

(1) Površinske vode se, prema značaju kojeg imaju za upravljanje vodama, razvrstavaju u vode I. kategorije i vode II. kategorije.

(2) Vode I kategorije su:

A) na Vodnom području Save

Vodotoci Vještačke akumulacije

1. Sava 1. Hazna

2. Una 2. Vidara

3. Unac 3. Jajce I

4. Sana 4. Jajce II

5. Vrbas 5. Župica

6. Pliva

7. Bosna

8. Krivaja

9.Usora

10. Spreča (nizvodno od ušća Jale)

11. Željeznica

12. Tinja

13. Drina

14. Sanica

15. Klokot

B) na Vodnom području Jadranskog mora

Vodotoci Vještačke akumulacije

1. Neretva 1. Rama

2. Trebišnjica (regulirani dio vodotoka) 2. Jablanica

3. Matica (Vrljika) 3. Grabovica

4. Tihaljina, Mlada, Trebižat 4. Salakovac

5. Bregava 5. Mostar

6. Krupa 6. Buško blato

7. Ličtica 7. Majdej (nizvodno od Širokog Brijega)

8. Rama 8. Lipa

Prirodna jezera i močvarna područja

1. Boračko jezero

2. Blidinje

3. Hutovo blato

Sve preostale vode su vode II. kategorije.

Član 6

Podjela površinskih voda

(1) Površinske vode obuhvataju tekuće i stajaće vode.

(2) Tekuće vode su prirodni vodotoci kao što su bujice, potoci i rijeke, bez obzira na to da li imaju stalan ili povremen tok.

(3) Tekuće vode obuhvataju i regulirane vodotoke, vodotoke koji su nastali izmještanjem prirodnog vodotoka ili djelimičnim zahvatanjem voda iz prirodnog vodotoka.

(4) Stajaće vode su: obalne morske vode, prirodna jezera, uključujući i ona koja povremeno presušuju, bare, močvare i druge prirodne vodne akumulacije koje imaju stalan ili povremen dotok ili oticaj površinskih ili podzemnih voda.

(5) Stajaće vode su i vodne akumulacije koje su nastale pregrađivanjem tekućih voda ili drugim zahvatima u prostoru.

Član 7

Vodno dobro

(1) Vodno dobro, prema ovom Zakonu, jeste skup zemljišnih čestica koje obuhvataju:

1. zemljište na kojem je površinska voda trajno ili povremeno prisutna i zbog toga se oblikuju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi koji određuju vodne i od vode zavisne ekosisteme;

2. osnovno korito tekućih voda, uključujući otoke i obale do izrazite geomorfološke promjene;

3. priobalni pojas širine 15 metara od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode I. kategorije, odnosno priobalni pojas širine 5 metara od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode II. kategorije;

4. zemljište potopljeno stajaćim vodama, uključujući obalu do najvišeg zabilježenog vodostaja;

5. napuštena riječna korita koje voda povremeno plavi, močvare i zemljišta koja su potopljena vodom zbog zahvata u prostoru;

6. uređeni inundacioni pojas;

7. zemljište ispod i pored vodnih objekata iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona.

(2) Bez obzira na odredbe stava 1. tačka 3. ovog člana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) može odrediti drugačiju širinu zemljišta priobalnog pojasa, ako je to potrebno zbog: zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, omogućavanja opće upotrebe voda i djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja prema ovom Zakonu.

(3) Vodno dobro može biti u vlasništvu Federacije, kantona, grada, općine, pravnog ili fizičkog lica.

(4) U slučaju prodaje zemljišne čestice u vlasništvu pravnog ili fizičkog lica koja pripada vodnom dobru pravo preče kupnje ima Federacija, kanton, grad, odnosno općina.

Član 8

Određivanje granice vodnog dobra

(1) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar) donosi propis o načinu određivanja granice vodnog dobra iz člana 7. stav 1. ovog Zakona i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru iz člana 9. st. 1. i 2. ovog Zakona.

(2) Granicu pojedinačnog vodnog dobra određuje, na osnovu propisa iz stava 1. ovog člana, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za površinske vode I. kategorije, a za površinske vode II. kategorije kantonalno ministarstvo nadležno za vode.

(3) Granica vodnog dobra upisuje se u zemljišni katastar.

Član 9

Javno vodno dobro

(1) Javno vodno dobro čine zemljišne čestice iz člana 7. stav 1. ovog Zakona koje su do dana stupanja na snagu ovog Zakona bile upisane u zemljišnim knjigama kao javno dobro, državno vlasništvo ili vlasništvo grada ili općine, odnosno koje su na osnovu zakona postale državno vlasništvo.

(2) Javnim vodnim dobrom smatraju se, sve do dokaza suprotnog, i one zemljišne čestice iz člana 7. stav 1. ovog Zakona koje do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu bile upisane u zemljišne knjige, odnosno koje su upisane u zemljišne knjige, ali niko nije naveden kao njihov vlasnik.

(3) Javno vodno dobro definirano u stavu 1. ovog člana je dobro od općeg interesa i u vlasništvu je:

1. Federacije za sve površinske vode I. kategorije, u smislu ovog Zakona,

2. grada i općine za sve površinske vode II. kategorije, u smislu ovog Zakona, ako to nije drugačije uređeno posebnim kantonalnim propisom.

(4) Ovlaštenja upravljanja javnim vodnim dobrom vrše organi vlasti, pravna lica i druge institucije u obimu i na način propisan ovim Zakonom ili drugim aktima nadležnog organa kojima je preneseno pravo upravljanja javnim vodnim dobrom.

Član 10

(1) Rješenjem federalnog ministra utvrđuje se pripadnost vodnog dobra javnom vodnom dobru za površinske vode I. kategorije, prema propisu iz člana 8. stav 1. ovog Zakona.

(2) Rješenjem kantonalnog ministra nadležnog za vode utvrđuje se pripadnost vodnog dobra javnom vodnom dobru za površinske vode II. kategorije, prema propisu iz člana 8. stav 1. ovog Zakona.

(3) Javno vodno dobro ne može biti predmet prometa, ali može, pod posebnim uvjetima određenim ovim Zakonom ili na zakonu zasnovanom podzakonskom propisu, biti predmet ograničenog prava korištenja u formi zakupa.

(4) Federalni ministar donosi propis o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra iz stava 3. ovog člana.

Član 11

(1) Zemljišna čestica prestaje biti dijelom javnog vodnog dobra pod sljedećim uvjetima:

1. ukoliko se rješenjem nadležnog ministra iz člana 10. st. 1. i 2. ovog Zakona utvrdi da ta čestica prestaje ispunjavati uvjete vodnog dobra iz člana 7. stava 1. ovog Zakona;

2. donošenjem odluke Vlade Federacije kojom je, na drugi način, za posebne opće potrebe i namjene, određena upotreba tog javnog vodnog dobra.

(2) Status javnog vodnog dobra prestaje datumom upisa promjene statusa u zemljišne knjige na osnovu donesenog rješenja, ili odluke iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Zahvati na vodnom dobru

(1) Na vodnom dobru nije dozvoljeno izvoditi zahvate, osim:

1. gradnje objekata javne infrastrukture (putevi, željeznice, mostovi, gasovodi i sl.);

2. gradnje zaštitnih vodnih objekata;

3. zahvata koji se odnose na poboljšanje hidromorfoloških i bioloških karakteristika površinskih voda;

4. zahvata koji se odnose na zaštitu prirode;

5. gradnje objekata potrebnih za korištenje voda (objekti za zahvat i akumuliranje vode) i objekata za osiguranje plovidbe i zaštitu od utapanja na prirodnim kupalištima;

6. gradnje objekata namijenjenih zaštiti voda od zagađenja;

7. gradnje objekata namijenjenih za potrebe rada državnih organa, zaštitu i spasavanje ljudi, životinja ili imovine od prirodnih i drugih nesreća, te provođenje zadataka policije.

(2) Zahvati iz stava 1. ovog člana podliježu uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima o građenju.

Član 13

Vodni objekti

Vodni objekti su objekti ili skupovi objekata koji, zajedno sa pripadajućim uređajima, čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu i služe za zaštitu od štetnog djelovanja voda, zahvatanje voda radi njihovog namjenskog korištenja i zaštitu voda od zagađivanja.

Član 14

Vrste objekata s obzirom na namjenu

(1) Vodni objekti s obzirom na njihovu namjenu, su:

1. zaštitni objekti - nasipi, obaloutvrde, uređena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retenzije, crpne stanice za odbranu od poplava i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2. objekti za odvodnjavanje, osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje i drugi pripadajući objekti;

3. objekti za iskorištavanje voda za:

- vodosnabdijevanje (izuzev za opću upotrebu voda) - brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

- snabdijevanje vodom privrednih subjekata - brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

- navodnjavanje - brane i akumulacije, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža i drugi pripadajući objekti,

- korištenje vodnih snaga - brane i akumulacije, vodozahvati, dovodni i odvodni objekti i drugi pripadajući objekti i oprema,

- plovidbu - plovni putevi, prevodnice, ustave i drugi pripadajući objekti i oprema,

- ostale namjene - objekti za uzgoj riba, rekreacioni bazeni, jezera i dr.;

4. objekti za zaštitu voda od zagađivanja (u daljnjem tekstu: vodni objekti za zaštitu voda) - kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema.

(2) Vodni objekti iz stava 1. ovog člana mogu služiti istovremeno i za više namjena - višenamjenski vodni

objekti.

Član 15

Vlasništvo nad objektima

(1) Zaštitni vodni objekti iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama I. kategorije su u vlasništvu Federacije, izuzev uređenih korita u urbanim područjima.

(2) Pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stava 1. ovog člana Federacija prenosi na nadležne agencije za vode iz člana 152. ovog Zakona u obimu i na način propisan ovim Zakonom ili drugim aktima Federacije.

(3) Zaštitni vodni objekti iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II. kategorije i uređena korita u urbanim područjima na površinskim vodama I. kategorije su u vlasništvu grada i općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno.

(4) Vlasnici vodnih objekata iz stava 3. ovog člana pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti u nadležnost organa vlasti, pravnog lica ili druge institucije u obimu i na način propisan ovim Zakonom ili drugim aktima grada i općine.

Član 16

(1) Vodni objekti iz člana 14. stav 1. tač. 2. i 3. alineja 2., 3. i 6. ovog Zakona, koji su izgrađeni državnim sredstvima, u vlasništvu su kantona na čijem području se nalaze.

(2) Vlasnici vodnih objekata iz stava 1. ovog člana pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica.

(3) Vodne objekte iz člana 14. stav 1. tač. 2. i 3. alineje 2., 3. i 6. ovog Zakona koje su za svoje potrebe izgradila pravna ili fizička lica u njihovom su vlasništvu i ona brinu o upravljanju tim objektima.

Član 17

(1) Vodni objekti iz člana 14. stav 1. tačka 3. alineja 1. i tačka 4. ovog Zakona su u vlasništvu grada ili općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno.

(2) Vlasnici vodnih objekata iz stava 1. ovog člana pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica osnovana prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

(3) Vodne objekte iz člana 14. stav 1. tačka 3. alineja 1. i tačka 4. ovog Zakona koje su za svoje potrebe izgradila pravna ili fizička lica u njihovom su vlasništvu i ona brinu o upravljanju tim objektima.

Član 18

Vodni objekti iz člana 14. stav 1. tačka 3. alineja 4. ovog Zakona u vlasništvu su pravnih ili fizičkih lica koja su izgradila te objekte i ona brinu o upravljanju tim objektima.

Član 19

(1) Vodni objekti iz člana 14. stav 1. tačka 3. alineja 5. ovog Zakona u vlasništvu su Federacije.

(2) Vlasnik vodnog objekta iz stava 1. ovog člana može prenijeti pravo upravljanja i korištenja na pravno lice ili drugu instituciju u obimu i na način propisan zakonom.

Član 20

(1) Vlasnici, odnosno korisnici vodnih objekata iz čl. 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Zakona dužni su objekte održavati u funkcionalnom stanju i koristiti ih u skladu sa njihovom prirodom i namjenom.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik vodnog objekta iz stava 1. ovog člana dužan je, u slučaju prestanka upotrebe tog objekta, postupiti u skladu sa vodnim aktom, odnosno objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štete režimu voda i trećim licima.

(3) Ako vlasnik, odnosno korisnik ne održava vodni objekat u funkcionalnom stanju i ne koristi ga na način određen u stavu 1. ovog člana, federalna vodna inspekcija iz člana 183. stav 1. ovog Zakona, odnosno kantonalna vodna inspekcija iz člana 198. ovog Zakona rješenjem nalaže potrebne mjere.

(4) Vlasnik, odnosno korisnik vodnog objekta dužan je vodni objekat održavati i koristiti u skladu sa općim aktom o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije na objektu.

(5) Vlasnik, odnosno korisnik vodnog objekta dužan je brinuti se o čuvanju vodnih objekata i uređaja na njima od slučajnog ili namjernog oštećenja ili uništenja.

(6) Federalni ministar donosi propis o sadržaju općeg akta iz stava 4. ovog člana.

(7) Korisnik vodnih objekata iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona nije odgovoran za štete trećim licima koje su nastale zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti vodnih objekata.

IV. UPRAVLJANJE VODAMA

Član 21

Upravljanje vodama

Upravljanje vodama je u nadležnosti Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općine na način utvrđen ovim Zakonom.

Član 22

Ciljevi upravljanja vodama

Ciljevi upravljanja vodama su: postizanje dobrog stanja, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda, odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosistema, umanjenje šteta prouzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta za razne namjene i podsticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihovog kvaliteta.

1. Teritorijalne osnove upravljanja vodama

Član 23

Vodna područja

(1) Osnovna teritorijalna jedinica za upravljanje vodama je vodno područje.

(2) U svrhu upravljanja vodama na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije utvrđuju se sljedeća vodna područja:

1. Vodno područje Save i

2. Vodno područje Jadranskog mora.

(3) Vodno područje Save obuhvata dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save) na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije.

(4) Vodno područje Jadranskog mora obuhvata dijelove međunarodnih riječnih bazena Neretve sa Trebišnjicom, Cetine i Krke na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije.

(5) Granice riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva.

2. Strategija i planovi upravljanja vodama

Član 24

Strategija upravljanja vodama

(1) Politika upravljanja vodama određuje se strategijom upravljanja vodama.

(2) Federalno ministarstvo priprema prijedlog strategije upravljanja vodama, uz saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za okoliš.

(3) Strategija upravljanja vodama sadrži naročito:

1. ocjenu stanja u području upravljanja vodama;

2. ciljeve i pravce zaštite voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i održivog korištenja voda;

3. prioritete za postizanje ciljeva upravljanja vodama;

4. ocjenu potrebnih sredstava za provođenje programa i rokove za postizanje ciljeva;

5. potrebne aktivnosti za provođenje obaveza iz međunarodnih ugovora koji se odnose na upravljanje vodama.

(4) Prijedlog strategije iz stava 2. ovog člana dostavlja se federalnom ministarstvu nadležnom za okoliš, kantonalnim ministarstvima nadležnim za vode i savjetodavnim vijećima vodnih područja iz člana164. ovog Zakona radi davanja primjedbi i sugestija.

(5) Primjedbe i sugestije na prijedlog strategije upravljanja vodama dostavljaju se u roku od tri mjeseca od dana prijema prijedloga.

(6) Federalno ministarstvo obavezno je uspostaviti i osigurati koordinaciju svih aktivnosti sa ministarstvom Republike Srpske nadležnim za vode kako bi se osiguralo donošenje jedinstvene strategije upravljanja vodama za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

(7) Strategiju upravljanja vodama usvaja, na prijedlog Vlade Federacije, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije), odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština BiH) za period do 12 godina.

(8) Prva strategija upravljanja vodama donijet će se najkasnije do 2009. godine.

(9) Strategija upravljanja vodama je dio Strategije zaštite okoliša.

Član 25

Planovi upravljanja vodama

(1) Za provođenje strategije iz člana 24. stav 7. ovog Zakona donose se planovi upravljanja vodama za Vodno područje Save i Vodno područje Jadranskog mora.

(2) Plan upravljanja vodama iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1. opći opis karakteristika vodnog područja i to:

a) za površinske vode:

- karte položaja i granica vodnih tijela,

- karte ekoregija i tipova površinskih voda u vodnom području,

- oznaku referentnih uvjeta za tipove površinskih voda;

b) za podzemne vode:

- karte položaja i granica vodnih tijela podzemnih voda;

2. sažeti prikaz svih značajnih pritisaka i uticaja ljudske djelatnosti na stanje površinskih i podzemnih voda uključujući:

- procjenu zagađenja iz tačkastih izvora,

- procjenu zagađenja iz rasutih izvora, uključujući i pregled korištenja zemljišta,

- procjenu pritisaka na kvantitativno stanje voda, uključujući i zahvatanje,

- analizu ostalih uticaja ljudskih djelatnosti na stanje voda;

3. identifikaciju i karte zaštićenih područja;

4. kartu mreže monitoringa te prikaz rezultata programa monitoringa kojim se prati stanje:

- površinskih voda (ekološko i hemijsko),

- podzemnih voda (hemijsko i kvantitativno),

- zaštićenih područja;

5. ciljeve upravljanja vodama, a naročito:

- ciljeve za postizanje dobrog stanja i ekološkog potencijala vodnih tijela,

- ciljeve u vezi sa uređenjem voda i zaštite od štetnog djelovanja voda,

- ciljeve za održivo korištenje voda,

- rokove za postizanje navedenih ciljeva;

6. pregled ekonomskih analiza korištenja voda;

7. prikaz programa mjera uključujući i načine za dostizanje ciljeva iz tačke 5. stav 2. ovog člana i to:

- sažeti prikaz mjera za zaštitu voda,

- izvještaj o praktičnim koracima i mjerama preduzetim radi primjene načela povrata troškova korištenja voda,

- pregled mjera preduzetih radi uspostavljanja monitoringa svih izvorišta koja se koriste ili se planiraju koristiti za javno vodosnabdijevanje čija je izdašnost veća od 100m3/dan,

- sažeti prikaz kontrole zahvatanja i akumuliranja vode uključujući i pregled registara i navođenje slučajeva u kojima su načinjeni izuzeci,

- sažeti prikaz izvršenih kontrola za tačkaste ispuste i druge djelatnosti koje utiču na stanje voda,

- navođenje slučajeva u kojima je dopušteno direktno ispuštanje u podzemne vode,

- pregled mjera preduzetih za sprečavanje zagađenja voda u vezi sa prioritetnim materijama,

- pregled mjera preduzetih radi sprečavanja ili smanjenja uticaja akcidentnih zagađenja,

- pregled mjera preduzetih za vodna tijela za koja je upitno dostizanje ciljeva iz tačke 5. stav 2. ovog člana,

- detaljni prikaz dopunskih mjera za koje se ukazala potreba radi postizanja postavljenih ciljeva iz tačke 5. stav 2. ovog člana,

- detaljni prikaz mjera radi sprečavanja zagađenja mora,

- procjenu potrebnih sredstava za provođenje programa mjera kao i utvrđivanje načina osiguranja tih sredstava;

8. pregled svih detaljnijih programa i planova upravljanja vodama koji se odnose na određene riječne bazene, podbazene, sektorske planove, probleme ili tipove voda zajedno sa pregledom njihovih sadržaja;

9. izvještaj koji obuhvata opis aktivnosti i rezultate učešća javnosti u postupku izrade plana;

10. listu institucija i način dobivanja dokumenata na osnovu kojih je izrađen plan;

11. pregled međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina, koje se odnose na upravljanje vodama te način njihovog izvršavanja.

(3) Izmjena i dopuna plana upravljanja vodama, pored sadržaja iz stava 2. ovog člana, sadrži i:

1. pregled svih promjena ili dopuna plana od dana njegovog stupanja na snagu,

2. ocjenu stepena dostignutih ciljeva,

3. pregled mjera koje su bile predviđene u prethodnom planu, a nisu realizirane sa navođenjem razloga nerealizacije,

4. pregled mjera koje nisu bile predviđene u prethodnom planu, a realizirane su radi postizanja ciljeva.

(4) Detaljan sadržaj i način donošenja plana iz stava 1. ovog člana propisuje se posebnim aktom koji, na prijedlog Federalnog ministarstva, donosi Vlada Federacije.

(5) Akt iz stava 4. ovog člana uskladit će se na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na pitanja koja su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Član 26

Program mjera

(1) Program mjera sadrži osnovne mjere potrebne za postizanje ciljeva u vezi sa zaštitom voda, uređenjem voda i zaštitom od štetnog djelovanja voda i korištenjem voda.

(2) Osnovne mjere iz stava 1. ovog člana su:

1. mjere koje se odnose na zaštitu voda:

- određene ovim Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona,

- određene propisima o zaštiti okoliša i zaštiti prirode, a koji se odnose na vodne i o vodi zavisne ekosisteme,

- kojima se osigurava odgovarajući kvalitet vode za snabdijevanje pitkom vodom,

2. mjere koje se odnose na uređenje voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i to na:

- očuvanje i izravnavanje količina voda,

- zaštitu od štetnog djelovanja voda,

- određivanje obima gradnje vodnih objekata;

3. mjere koje se odnose na korištenje voda, a koje:

- se primjenjuju u postupcima izdavanja dozvola za korištenje voda,

- se odnose na povrat troškova za korištenje i zaštitu voda,

- podstiču održivo korištenje voda.

(3) Program mjera može sadržavati i dopunske mjere, ako su potrebne za postizanje dobrog stanja voda.

(4) U programu mjera određuju se i prioriteti realizacije pojedinih mjera iz stava 2. tačka 2. ovog člana.

(5) Ako se na osnovu monitoringa ili drugih podataka utvrdi da ciljevi iz strategije i planova upravljanja vodama za pojedino vodno tijelo neće biti dostignuti, Federalno ministarstvo utvrdit će razloge, pregledati i provjeriti izdate dozvole i koncesije, pregledati i prilagoditi programe monitoringa, te predložiti Vladi Federacije da usvoji dodatne mjere, uključujući i određivanje strožijih graničnih vrijednosti za opterećenje voda.

(6) Program mjera je dio plana upravljanja vodama.

(7) Vlada Federacije svake dvije godine izvještava Parlament Federacije o provođenju programa mjera iz ovog člana.

Član 27

Rokovi za izradu i revidiranje plana upravljanja vodama

(1) Prvi planovi upravljanja vodama donijet će se najkasnije do 2012. godine.

(2) Planovi upravljanja vodama se revidiraju i dopunjavaju svakih šest godina, u skladu sa postupkom za pripremu i donošenje plana upravljanja vodama.

Član 28

Priprema prvog plana upravljanja vodama

Radni plan za pripremu planova upravljanja vodama saopštava se javnosti iz člana 38. stav 1. ovog Zakona najkasnije tri godine prije donošenja plana.

Član 29

Posebne dužnosti agencije za vode u upravljanju vodama

Nadležna agencija za vode iz člana 152. ovog Zakona:

1. priprema analizu karakteristika vodnog područja;

2. priprema pregled uticaja ljudskih aktivnosti na stanje površinskih i podzemnih voda;

3. priprema ekonomsku analizu korištenja voda;

4. uspostavlja registar zaštićenih područja iz člana 65. ovog Zakona, kao i područja sa posebnom zaštitom određenih odlukom Vlade Federacije;

5. uspostavlja registar vodnih tijela koja se koriste ili se planiraju koristiti za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju;

6. priprema klasifikaciju ekološkog, hemijskog i kvantitativnog stanja voda;

7. priprema program i organizira praćenje stanja voda;

8. priprema plan upravljanja vodama i program mjera.

Član 30

Ciljevi zaštite okoliša u planovima upravljanja vodama

(1) Provođenjem programa mjera utvrđenih planovima upravljanja vodama osigurava se:

1. sprečavanje pogoršanja stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda i postizanje njihovog najmanje dobrog stanja;

2. postizanje dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog stanja vještačkih ili jako izmijenjenih vodnih tijela;

3. zaštita, unapređenje i obnova vodnih tijela površinskih voda radi postizanja stanja iz tač. 1. i 2. stav 1. ovog člana najkasnije za šest godina od usvajanja prvog plana upravljanja vodama;

4. zaštita, unapređenje i obnova vodnih tijela podzemnih voda radi postizanja stanja iz tačke 1. ovog stava najkasnije za šest godina od usvajanja prvog plana upravljanja vodama;

5. provođenje progresivnog smanjenja zagađenja vodnih tijela površinskih voda prioritetnim materijama;

6. postupno smanjenje zagađenja vodnih tijela podzemnih voda uzrokovanog ljudskom djelatnošću;

7. harmonizacija standarda i ciljeva zaštite voda u zaštićenim zonama prema kojima su uspostavljena pojedina zaštićena područja iz tačke 4. stav 1. ovog člana, sa međunarodnim standardima za takvu zaštitu najkasnije za šest godina od usvajanja prvog plana upravljanja vodama.

(2) Privremeno pogoršanje stanja vodnih tijela neće se smatrati kršenjem ciljeva upravljanja vodama, ako je to rezultat okolnosti nastalih prirodnim promjenama ili zbog više sile, ili se to pogoršanje realno nije moglo predvidjeti, pod uvjetom da su preduzeti svi praktični koraci radi sprečavanja daljnjeg pogoršanja stanja.

Član 31

Određivanje karakteristika tipova vodnih tijela

(1) U cilju postizanja i održavanja dobrog stanja ili dobrog ekološkog potencijala vrši se određivanje karakteristika tipova vodnih tijela.

(2) Vodna tijela površinskih voda u vodnom području razvrstavaju se u jedan od sljedećih tipova: rijeke,

jezera, prijelazne vode i obalne morske vode ili kao vještačka ili jako izmijenjena vodna tijela.

(3) U svakoj kategoriji površinskih voda iz člana 5. ovog Zakona površinske vode u vodnom području razvrstavaju se u tipove u skladu sa metodologijom utvrđenom podzakonskim propisom iz člana 43. stav 1. tačka 1. ovog Zakona.

(4) Za vještačka ili jako izmijenjena vodna tijela primjenjuje se ista metodologija kao i za tipove površinskih voda koji najbliže odgovaraju opisu tog vještačkog ili jako izmijenjenog vodnog tijela.

(5) Određivanje karakteristika vodnih tijela površinskih i podzemnih voda vrši se u skladu sa metodologijom utvrđenom podzakonskim propisom iz člana 43. stav 1. tačka 1. ovog Zakona. Za početno određivanje karakteristika vodna tijela mogu se grupisati.

Član 32

Klasifikacija stanja voda

(1) Klasifikacija stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda određuje se na osnovu jačine promjena uzrokovanih ljudskim aktivnostima.

(2) Stanje vodnog tijela površinskih voda određuje se njegovim ekološkim i hemijskim stanjem, zavisno od toga koje je lošije.

(3) Ekološko stanje vodnog tijela površinskih voda klasifikuje se kao visoko, dobro, umjereno, slabo i loše. Klasifikacija se vrši prema referentnim uvjetima koji se utvrđuju podzakonskim propisom iz člana 43. stav 1. tačka 2. ovog Zakona.

(4) Hemijsko stanje vodnog tijela površinskih voda klasifikuje se kao dobro i loše. Klasifikacija se vrši prema referentnim uvjetima koji se utvrđuju podzakonskim propisom iz člana 43. stav 1. tačka 2. ovog Zakona.

(5) Stanje vodnog tijela podzemne vode određuje se njegovim kvantitativnim i hemijskim stanjem zavisno od toga koje je lošije. Klasifikacija kvantitativnog i hemijskog stanja podzemnih voda vrši se prema podzakonskom propisu iz člana 43. stav 1. tačka 3. ovog Zakona.

(6) Za vještačka i jako izmijenjena vodna tijela površinskih voda primjenjuju se kriteriji za određivanje ekološkog stanja vodnih tijela površinskih voda iz stava 3. ovog člana, uzimajući ono koje im je najsličnije. Pri klasifikaciji ekološkog stanja osobine za visoko ekološko stanje određivat će se kao uvjeti za maksimalni ekološki potencijal.

Član 33

Vještačka ili jako izmijenjena vodna tijela

(1) U planu upravljanja vodama vodno tijelo površinskih voda može se proglasiti kao vještačko ili jako izmijenjeno kada:

1. promjene njegovih hidromorfoloških karakteristika, neophodnih za postizanje dobrog ekološkog stanja, imaju značajne negativne posljedice na:

- širi okoliš,

- plovidbu uključujući lučka postrojenja ili rekreaciju,

- djelatnosti za koje se voda akumulira kao što su vodosnabdijevanje , energetika ili navodnjavanje,

- regulaciju voda, zaštitu od poplava, odvodnjavanje,

- ostale jednako važne razvojne djelatnosti;

2. korisni efekti koji se mogu postići upotrebom vještačkih ili jako izmijenjenih vodnih tijela zbog tehničke neizvodivosti ili previsokih troškova ne mogu se dostići na drugi način koji se smatra po okoliš boljom opcijom.

(2) Opredjeljenje za proglašenje vodnog tijela površinskih voda za vještačko ili jako izmijenjeno, kao i razlozi za to, posebno se navode u planovima upravljanja vodama i revidiraju se svakih šest godina.

Član 34

Postepeno postizanje ciljeva zaštite okoliša

(1) Rokovi iz člana 30. ovog Zakona mogu se produžiti u planu upravljanja vodama radi postepenog postizanja ciljeva, pod uvjetom da ne dođe do daljnjeg pogoršanja stanja vodnog tijela, ako:

1. postizanje poboljšanja u zadanom roku bude tehnički neizvodljivo ili nesrazmjerno skupo, ili

2. prirodni uvjeti ne dozvoljavaju pravovremeno poboljšanje stanja vodnog tijela.

(2) Produženje rokova i razlozi za produženje posebno se razrađuju i objašnjavaju u planu upravljanja vodama.

(3) Produženje je ograničeno na najviše dva daljnja revidiranja plana upravljanja, izuzev kada prirodni uvjeti ne dozvoljavaju postizanje ciljeva u tom periodu.

Član 35

Modifikacija okolišnih ciljeva

(1) Za određena vodna tijela koja su jače ugrožena ljudskim djelatnostima ili je njihovo prirodno stanje takvo da bi postizanje ciljeva zaštite okoliša bilo teško izvodivo ili nesrazmjerno skupo, mogu se uspostaviti manje strogi ciljevi iz člana 30. ovog Zakona, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako zbog ljudske djelatnosti, društveno-ekonomske potrebe i potrebe zaštite okoliša ne mogu biti ostvareni na drugi način, iako bi to bila znatno bolja okolišna opcija, ali je ona neracionalno skupa;

2. ako postignuto je najviše moguće ekološko i hemijsko stanje za površinske vode, uz uticaje koji se objektivno nisu mogli izbjeći zbog karaktera ljudske djelatnosti ili zagađenja;

3. ako postignute su najmanje moguće promjene dobrog stanja podzemnih voda, uz uticaje koji se objektivno nisu mogli izbjeći zbog karaktera ljudske djelatnosti ili zagađenja;

4. ako ne dolazi do daljnjeg pogoršanja stanja tog vodnog tijela;

5. ako razlozi za uspostavljanje manje strogih ciljeva zaštite okoliša objašnjeni su u planu upravljanja vodama.

(2) Manje strogi ciljevi zaštite okoliša uspostavljeni u planovima upravljanja vodama revidiraju se svakih šest godina.

Član 36

Izuzeci od okolišnih ciljeva

(1) Izuzeci od okolišnih ciljeva iz člana 30. ovog Zakona mogu se uspostaviti u planu upravljanja vodama kada je:

1. zbog promjene karakteristika vodnog tijela nemoguće postići dobro stanje podzemnih voda, dobro ekološko stanje površinskih voda ili, gdje je to značajno, dobar ekološki potencijal vještačkog vodnog tijela i gdje je nemoguće spriječiti pogoršanje stanja vodnih tijela,

2. usljed ljudskih aktivnosti u sklopu održivog razvoja nemoguće spriječiti pogoršanje vodnog tijela iz visokog u dobro stanje.

(2) Izuzeci od okolišnih ciljeva mogu se uspostaviti pod sljedećim uvjetima:

1. ako su preduzeti svi praktični koraci za ublažavanje negativnog uticaja na stanje vodnog tijela;

2. ako su razlozi modifikacije i promjene navedeni i objašnjeni u planu upravljanja vodama;

3. ako su koristi za ljudsko zdravlje, sigurnost i održivi razvoj veće od onih koje bi se postigle ispunjavanjem okolišnih ciljeva iz člana 30. ovog Zakona;

4. ako se koristi, koje su dobivene ovim modifikacijama ili promjenama, ne mogu postići na drugi način zbog tehničke neizvodivosti ili nerealno visokih troškova.

Član 37

Primjena čl. 33., 34., 35. i 36. ovog Zakona na određena vodna tijela ne smije trajno isključiti niti ugroziti ostvarenje ciljeva iz člana 30. ovog Zakona na drugim vodnim tijelima i mora garantirati jedinstven nivo zaštite unutar vodnog područja.

Član 38

Konsultovanje javnosti

(1) O početku pripreme plana upravljanja vodama agencija za vodno područje iz člana 152. ovog Zakona pisanim putem obavještava Savjetodavno vijeće za vode iz člana 164. ovog Zakona, kanton, grad i općinu, a putem sredstava javnog informiranja pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji vodnog područja za koje se priprema plan najmanje tri godine prije početka perioda na koji se plan odnosi.

(2) Pisano obavještenje iz stava 1. ovog člana sadrži poziv na saradnju, okvirni sadržaj plana i rokove za pripremu i usvajanje plana.

(3) Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana u roku od godinu dana od obavještenja dostavljaju agenciji za vodno područje pisane prijedloge i mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na plan upravljanja vodama.

(4) Agencija za vodno područje najmanje dvije godine prije početka perioda na koji se plan odnosi prezentira pravnim i fizičkim licima iz stava 1. ovog člana periodični izvještaj o toku priprema plana koji naročito sadrži opis značajnijih pitanja upravljanja vodama.

(5) Agencija za vodno područje javno objavljuje nacrt plana najmanje godinu dana prije početka perioda na koji se plan odnosi. Na zahtjev pravnih i fizičkih lica iz stava 1. ovog člana agencija za vodno područje dužna je omogućiti uvid u dokumente na osnovu kojih je napravljen nacrt plana.

(6) Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana mogu dostaviti agenciji za vodno područje pisane primjedbe na nacrt plana u roku od šest mjeseci nakon njegovog objavljivanja.

(7) Agencija za vodno područje u roku od tri mjeseca po prijemu primjedbi iz stava 6. ovog člana priprema izvještaj koji sadrži usvojene, odnosno odbijene primjedbe na nacrt plana iz stava 5. ovog člana sa obrazloženjem. Izvještaj je sastavni dio plana.

(8) Postupci i zahtjevi koji se odnose na konsultovanje javnosti u planiranju u oblasti upravljanja vodama mogu se urediti propisima Bosne i Hercegovine.

(9) Konsultovanje javnosti u međunarodnim riječnim bazenima može se dodatno regulirati međunarodnim sporazumima koje zaključi Bosna i Hercegovina.

(10) Nakon zaključivanja postupaka iz ovog člana agencija za vodno područje priprema prijedlog plana.

Član 39

Koordinacija izrade planova za upravljanje vodama

(1) U toku izrade plana upravljanja vodama iz člana 25. ovog Zakona nadležne institucije za izradu plana obavezno uspostavljaju i osiguravaju koordinaciju svih aktivnosti sa odgovarajućom nadležnom institucijom za izradu plana za isto vodno područje iz Republike Srpske i Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt Brčko) radi osiguranja donošenja jedinstvenog plana upravljanja vodama vodnog područja u Bosni i Hercegovini.

(2) Postupci i zahtjevi koji se tiču koordinacije izrade i donošenja planova upravljanja vodama pojedinog vodnog područja mogu se urediti propisima Bosne i Hercegovine.

(3) Koordinacija pripreme planova upravljanja vodama međunarodnih riječnih bazena može se dodatno regulirati međunarodnim sporazumima koje zaključi Bosna i Hercegovina.

Član 40

Donošenje planova za upravljanje vodama

(1) Plan upravljanja vodama vodnog područja donosi Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra, u

skladu sa propisom iz člana 25. stav 4. ovog Zakona. Odluka o usvojenom planu objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

(2) Vlada Federacije doneseni plan upravljanja vodama podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi usvajanja, u skladu sa procedurom propisanom odgovarajućim zakonom Bosne i Hercegovine.

(3) Federalno ministarstvo obavještava ministarstvo Bosne i Hercegovine nadležno za vode i organ Republike Srpske nadležan za vode o donesenom planu upravljanja vodama.

(4) Doneseni plan upravljanja vodama objavljuje se i u elektronskoj formi.

(5) Postupak objavljivanja donesnog plana upravljanja vodama može se urediti propisima Bosne i Hercegovine.

(6) Postupak objavljivanja donesenog plana upravljanja vodama u međunarodnom riječnom bazenu može se dodatno regulirati međunarodnim sporazumima koje zaključi Bosna i Hercegovina.

Član 41

Ostali planovi

(1) Planovi iz člana 25. ovog Zakona mogu se dopuniti izradom detaljnijih programa i planova upravljanja vodama za pojedine podbazene, pojedine kategorije voda i pojedina pitanja upravljanja vodama.

(2) Planovi iz stava 1. ovog člana moraju biti u skladu sa planovima upravljanja vodama odgovarajućeg vodnog područja.

(3) Agencija za vodno područje o pripremi plana iz stava 1. ovog člana pisanim putem obavještava Savjetodavno vijeće vodnog područja iz člana 164. ovog Zakona, kanton, grad i općinu na koje se odnosi plan, a putem sredstava javnog informiranja pravna i fizička lica koja na tom području imaju sjedište, odnosno prebivalište.

(4) Agencija za vodno područje prezentira nacrt plana iz stava 1. ovog člana licima iz stava 3. ovog člana koja mogu u roku od 60 dana od prezentacije dostaviti agenciji pisane prijedloge, mišljenja i inicijative.

(5) Agencija za vodno područje prije usvajanja plana iz stava 1. ovog člana obavještava lica iz stava 3. ovog člana u kojoj mjeri i na koji način je uzela u obzir njihove prijedloge, mišljenja i inicijative.

(6) Planove iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra, u skladu sa propisom iz člana 25. stav 4. ovog Zakona. Odluka o usvojenom planu objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 42

Povezanost planova upravljanja vodama sa prostornim i

(1) U prostorne planove i druge planove koji utiču na zaštitu voda, njihovo uređenje i korištenje unose se zaštićena i ugrožena područja prema odredbama ovog Zakona.

(2) Predlagač nacrta plana iz stava 1. ovog člana mora kod njegove pripreme uzeti u obzir režim dozvoljenih aktivnosti i zabrane koje se odnose na zahvate u prostoru na područjima iz stava 1. ovog člana.

(3) Predlagač nacrta plana iz stava 1. ovog člana mora u postupku njegove pripreme izabrati način korištenja prostora koji je moguć u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Predlagač nacrta prostornog plana mora u postupku njegove pripreme odrediti zahvate u prostoru koji se odnose na izgradnju vodne infrastrukture i koji su predviđeni planovima upravljanja vodama.

(5) Predlagač nacrta prostornog plana Federacije, kantona, grada i općine mora dobiti saglasnost federalnog ministra na nacrt tog plana.

(6) Federalni ministar izdaje saglasnost iz stava 5. ovog člana, ako utvrdi da je taj plan u skladu sa planom upravljanja vodama i odredbama ovog Zakona.

(7) U slučajevima izmjene područja iz stava 1. ovog člana, izmjene režima dozvoljenih aktivnosti i zabrana ili donošenja akta iz čl. 67., 68., 71., 72., 74. i 77., kao i člana 86. stav 2. ovog Zakona za

novouspostavljena područja, nakon objave prostornog plana ili drugog plana, zahvati u prostoru usklađuju se sa ovim promjenama.

Član 43

Propisi Vlade Federacije

(1) Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra donosi propise o:

1. metodologiji za određivanje tipova vodnih tijela površinskih voda i karakterizaciju vodnih tijela površinskih i podzemnih voda iz člana 31. ovog Zakona;

2. referentnim uvjetima za klasifikaciju ekološkog stanja i dopuštene granične vrijednosti parametara hemijskog kvaliteta za klasifikaciju hemijskog stanja vodnog tijela površinskih voda iz člana 32. ovog Zakona;

3. parametrima kvantitativnog i hemijskog kvaliteta za klasifikaciju stanja vodnog tijela podzemnih voda iz člana 32. ovog Zakona;

4. postupku provođenja ekonomske analize korištenja voda;

5. uspostavljanju ciljeva zaštite okoliša iz čl. od 30. do 37. ovog Zakona;

6. monitoringu i sadržaju programa monitoringa voda.

(2) Vlada Federacije donosi propise iz stava 1. ovog člana, samo ako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo takav propis.

(3) Prije donošenja propisa iz stava 1. ovog člana Vlada Federacije će, uz konsultaciju sa Vladom Republike Srpske, osigurati njegovu harmonizaciju sa odgovarajućim propisom Republike Srpske.

V. KORIŠTENJE VODA

Član 44

Korištenje voda

Korištenje voda, prema ovom Zakonu, obuhvata:

1. zahvatanje, crpljenje i upotrebu površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.);

2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene;

3. korištenje voda za uzgoj ribe;

4. korištenje voda za plovidbu;

5. korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene.

Član 45

(1) Svakome je dozvoljeno korištenje voda pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

(2) Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Svaki korisnik vode dužan je koristiti vodu na način i u obimu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njenog svojstva (kvaliteta) i omogućuje zakonsko pravo korištenja voda drugim licima.

Član 46

Opća upotreba vode

(1) Svakome je dozvoljeno koristiti vodu običnim načinom koji ne zahtijeva posebne naprave i ne isključuje druge od jednakog korištenja vode (opća upotreba vode).

(2) Opća upotreba vode obuhvata naročito:

1. zahvatanje vode bez posebnih naprava iz vodotoka i jezera za osnovne potrebe jednog domaćinstva;

2. zahvatanje podzemne vode (bunar na vlastitom zemljištu) ili vode sa izvora na vlastitom zemljištu koja se koristi za osnovne potrebe jednog domaćinstva;

3. prikupljanje i korištenje oborinskih voda za osnovne potrebe jednog domaćinstva koje se sakupljaju na vlastitom zemljištu;

4. rekreaciju na vodama.

(3) Osnovnim potrebama domaćinstva iz stava 2. ovog člana smatra se korištenje vode za piće, održavanje čistoće i slične potrebe u domaćinstvu. Takvim korištenjem ne smatra se korištenje vode za navodnjavanje, te korištenje vode u tehnološkom procesu pri obavljanju privredne djelatnosti.

Član 47

(1) Za svako korištenje vode koje prelazi obim opće upotrebe iz člana 46. ovog Zakona potrebna je vodna dozvola, u skladu sa ovim Zakonom.

(2) Korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz člana 44. ovog Zakona.

(3) Planom upravljanja vodama može se, zbog određenih specifičnih uvjeta i potreba, odrediti pravo prednosti korištenja vode za ostale namjene, uz obavezno davanje prvenstva za namjene iz stava 2. ovog člana.

Član 48

Kvalitet vode za piće

(1) Kvalitet vode koja se koristi za piće (vodosnabdijevanje) mora odgovarati uvjetima utvrđenim propisom o kvalitetu vode za piće koji donosi federalni ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Pravno lice koje obavlja djelatnost vodosnabdijevanja dužno je osigurati stalni i sistematski pregled vode i preduzimati mjere za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće i tehničke ispravnosti uređaja, u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana.

(3) Kontrolu vode za potrebe snabdijevanja vodom za piće može vršiti samo ovlaštena laboratorija.

(4) Uvjete koje mora ispunjavati ovlaštena laboratorija, sadržaj i način dobivanja ovlaštenja propisuje federalni ministar nadležan za zdravstvo.

Član 49

Korištenje vode iz izvora i podzemnih voda

(1) Korištenje vode iz izvora i podzemne vode, osim opće upotrebe vode, može se odobriti samo ako su prethodno obavljeni vodoistražni radovi.

(2) Vodoistražnim radovima smatraju se radovi i ispitivanja radi utvrđivanja postojanja, rasprostranjenosti, količine i kvaliteta podzemne vode na određenom području.

Član 50

Obaveza vođenja evidencije

(1) Pravna i fizička lica koja zahvataju i crpe vodu, osim opće upotrebe vode, dužna su voditi evidenciju o količinama zahvaćene vode i o tome dostavljati podatke nadležnoj agenciji za vodno područje.

(2) Propis o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana donosi federalni ministar.

Član 51

Melioracioni sistemi

(1) U svrhu građenja i/ili korištenja melioracionog sistema za navodnjavanje i/ili odvodnju od interesa za više vlasnika ili korisnika zemljišta, može se osnovati posebno pravno lice (zadruga, udruženje i sl.).

(2) Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je pribaviti pravo na korištenja vode.

(3) Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je osigurati finansijska sredstva za održavanje i rad melioracionog sistema.

(4) Pravno lice iz stava 1. ovog člana kojem je preneseno pravo na upravljanje i korištenje vodnih objekata iz člana 14. stav 1. tač. 2. i 3. alineja 3. ovog Zakona, a u vezi sa članom 16. st. 1. i 2. ovog Zakona, dužno je osigurati finansijska sredstva za održavanje i rad melioracionog sistema.

(5) Pravno lice iz stava 1. ovog člana može poslove tehničkog održavanja melioracionog sistema povjeriti pravnom licu registriranom za obavljanje takve djelatnosti.

Član 52

Obaveza prijavljivanja

(1) Pravno i fizičko lice koje prilikom rudarskih radova, iskopa tunela, drugih iskopa i bušenja tla naiđe na podzemnu vodu dužno je najkasnije u roku od 48 sati od nalaska vode to prijaviti vodnom inspektoru, odnosno agenciji za vodno područje ili najbližoj policijskoj upravi koja je dužna o tome odmah obavijestiti nadležnu agenciju za vodno područje.

(2) Pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je vodnom inspektoru ili ovlaštenom licu agencije za vodno područje dopustiti uzimanje podataka i obavljanje potrebnih ispitivanja radi utvrđivanja ležišta, količine i kvaliteta vode te preduzeti potrebne mjere osiguranja koje mu naloži vodni inspektor ili ovlašteno lice.

VI. ZAŠTITA VODA

1. Zabrane i ograničenja

Član 53

Opća zaštita voda

(1) Ispuštanje otpadne vode u površinske vode dozvoljeno je samo na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i podzakonskim propisom iz člana 55. stav 1. ovog Zakona.

(2) Zabranjeno je ispuštanje otpadne vode u prirodno jezero, ribnjak, močvaru i drugu prirodnu vodnu akumulaciju koja ima stalan ili povremen dotok ili isticanje površinske ili podzemne vode, kao i u vodnu akumulaciju koja je nastala zbog vađenja ili iskorištavanja mineralne sirovine ili drugog sličnog zahvata, a koja je u kontaktu sa podzemnom vodom.

(3) U prirodnom jezeru, ribnjaku, močvari i drugoj prirodnoj vodnoj akumulaciji koja ima stalan ili povremen dotok ili isticanje površinske ili podzemne vode zabranjeno je korištenje vode na način koji bi mogao prouzrokovati ugrožavanje njenog ekološkog ili hemijskog stanja.

(4) Ispuštanje otpadne vode direktno u podzemnu vodu je zabranjeno.

(5) Indirektno ispuštanje otpadne vode u podzemnu vodu dozvoljeno je samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i podzakonskim propisom iz člana 55. stav 1. ovog Zakona.

Član 54

Opća obaveza odvodnje i tretmana otpadnih voda

(1) Fizičko i pravno lice dužno je otpadnu vodu ispuštati u javni kanalizacioni sistem ili na drugi način, u skladu sa odlukom o odvodnji otpadnih voda.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda, obavezu priključenja na javni kanalizacioni sistem, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sistem, obavezu posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih materija, te obavezu održavanja javnih kanalizacionih sistema.

(3) Odluku o odvodnji otpadnih voda na području grada, odnosno općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće. U slučaju da se istim sistemom javne odvodnje otpadnih voda odvodi voda sa područja više općina odluku donosi organ određen propisom kantona.

Član 55

Granične vrijednosti za ispuštanje otpadnih voda

(1) Vlada Federacije donosi propis o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u otpadnim vodama i drugim zahtjevima kada je u pitanju ispuštanje otpadnih voda u površinske vode i indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode , kao i propis o opasnim i prioritetnim materijama na prijedlog federalnog ministra nadležnog za okoliš.

(2) Vlada Federacije donosi propis iz stava 1. ovog člana samo ako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo takav propis.

(3) Prije donošenja propisa iz stava 1. ovog člana Vlada Federacije mora osigurati, uz konsultaciju sa Vladom Republike Srpske, njegovu potpunu harmonizaciju sa odgovarajućim propisom Republike Srpske.

(4) Vlada kantona može propisati dodatne (strožije) uvjete od uvjeta navedenih u propisu iz stava 1. ovog člana za vode koje su u nadležnosti kantona.

Član 56

Zabrana đubrenja i upotrebe sredstava za zaštitu bilja

(1) Federalni ministar, uz saglasnost sa federalnim ministrom nadležnim za okoliš, donosi propis o pravilima dobre poljoprivredne prakse koja se primjenjuje u područjima gdje je voda zagađena nitratima i sredstvima za zaštitu bilja, ili u područjima gdje postoji rizik od takvog zagađenja.

(2) Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom nadležnim za okoliš donosi propis o metodologiji za određivanje područja iz stava 1. ovog člana.

(3) Federalni ministar može svojim propisom ograničiti ili zabraniti korištenje vještačkih đubriva, gnojiva ili sredstava za zaštitu bilja u područjima iz stava 1. ovog člana.

(4) Zabranjena je upotreba đubriva ili upotreba sredstava za zaštitu bilja na vodnom dobru.

Član 57

Ograničenja plovidbe

(1) Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra određuje pojedinačne površinske vode ili dijelove površinskih voda na kojima je zabranjena plovidba plovilima koja za pogon koriste naftne derivate.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na plovila koja su u funkciji spasavanja ljudi, imovine i dobara, kao i na plovila u funkciji provođenja policijskih zadataka i odbrane.

(3) Zaštita obalnih morskih voda od zagađenja prouzrokovanog plovilima uređuje se u skladu sa posebnim propisima koji uređuju područje pomorskog prijevoza.

(4) Zabranjeno je ispuštanje otpadne vode koja nastaje u plovilu direktno iz plovila, osim nezagađene vode za hlađenje.

Član 58

Zabrana pranja vozila

Zabranjeno je prati vozilo (automobil, kamion i druge mašine i uređaje) u površinskoj vodi i na zemljištu koje pripada vodnom dobru.

Član 59

Odlaganje i deponovanje opasnih materija ili otpada

(1) Zabranjeno je proizvoditi, rukovati, čuvati i odlagati opasne materije i otpad na vodama i vodnom dobru.

(2) Pod otpadom, u smislu ovog Zakona, podrazumijevaju se materije definirane u Zakonu o upravljanju

otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03).

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, federalni ministar nadležan za okoliš može propisati posebne uvjete za proizvodnju, rukovanje i čuvanje opasnih materija i otpada za djelatnosti luka, odbranu i slične svrhe.

Član 60

Prijevoz opasnih materija

U propisima koji se odnose na prijevoz i pretovar opasnih materija na kopnenim vodama i na moru uređuju se uvjeti prijevoza i pretovara tih materija kako bi se mogućnost zagađenja voda isključila ili svela na najmanju moguću mjeru.

Član 61

Akcidenti/incidenti

(1) Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastala opasnost od zagađenja vode, pravno i fizičko lice u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala mora odmah preduzeti sve potrebne mjere za sprečavanje ili ublažavanje uticaja prouzrokovanih incidentom, te spriječiti ponovni nastanak incidenta, a zatim, bez odlaganja, o tome obavijesti najbližu policijsku upravu, vodnu inspekciju, federalnu inspekciju nadležnu za zaštitu okoliša, agenciju za vodno područje ili operativni centar civilne zaštite.

(2) Svako fizičko lice koje primijeti da je došlo do situacije iz stava 1. ovog člana dužno je o tome obavijestiti najbližu policijsku upravu, vodnu inspekciju, okolišnu inspekciju, agenciju za vodno područje ili operativni centar civilne zaštite.

(3) Policijska uprava i operativni centar civilne zaštite po saznanju o nastalom zagađenju, odnosno opasnosti od zagađenja vode obavještavaju najbližeg vodnog inspektora, okolišnog inspektora, odnosno mjesno nadležnu agenciju za vodno područje.

(4) Nadležna agencija za vodno područje ili drugo pravno lice određeno planom upravljanja vodama neposredno po saznanju o zagađenju vode ili nastanku opasnosti od zagađenja preduzimaju mjere za otklanjanje ili sprečavanje zagađenja, odnosno preduzimaju sve mjere radi svođenja štetnih posljedica po okoliš na najmanju moguću mjeru.

(5) Agencija za vodno područje može u cilju izvršenja radova iz stava 4. ovog člana angažirati najbliže specijalizirano i ovlašteno pravno lice.

(6) Federalni ministar propisuje uvjete koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 5. ovog člana (kadrovi, oprema i dr.) i način davanja ovlaštenja.

(7) Ovlaštenje iz stava 6. ovog člana daje Federalno ministarstvo.

(8) Troškove preduzetih mjera (otklanjanje posljedica) snosi pravno i fizičko lice čija je radnja ili propuštanje radnje izazvalo zagađenje ili opasnost od zagađenja.

(9) Federalni ministar nadležan za okoliš, uz saglasnost sa federalnim ministrom, propisuje postupak i mjere koje se preduzimaju u slučaju akcidenta.

Član 62

Ekološki prihvatljiv protok

(1) Ekološki prihvatiljiv protok predstavlja minimalni protok koji osigurava očuvanje prirodne ravnoteže i ekosistema vezanih za vodu.

(2) Ekološki prihvatljiv protok utvrđuje se na osnovu provedenih istražnih radova i u skladu sa metodologijom za njegovo određivanje utvrđenih propisom iz stava 4. ovog člana.

(3) Do donošenja propisa iz stava 4. ovog člana ekološki prihvatljiv protok utvrđuje se na osnovu hidroloških osobina vodnog tijela za karakteristične sezone kao minimalni srednji mjesečni protok 95% od vjerovatnoće pojave.

(4) Federalni ministar, uz saglasnost sa federalnim ministrom nadležnim za okoliš, donosi propis o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. Ovaj propis naročito sadrži metodologiju i potrebna

istraživanja, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnog ekosistema i sezonske varijacije protoka i procedure određivanja ovog protoka.

(5) Troškove potrebnih istraživanja snosi investitor, odnosno korisnik.

Član 63

Vađenje materijala

Vađenje materijala iz vodotoka dozvoljeno je u obimu i na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti prirodnu ravnotežu ekosistema ili ne pospješuje štetno djelovanje voda.

Član 64

Referentna i ovlaštene laboratorije

(1) Za praćenja stanja voda, verifikaciju rezultata rada ovlaštene laboratorije i za izvršavanje zadataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva, federalnog ministarstva nadležnog za okoliš, kantonalnih ministarstava nadležnih za vode i okoliš i agencije za vodno područje, nadležna je referentna laboratorija.

(2) Do osnivanja referentne laboratorije na državnom nivou poslovi i zadaci referentne laboratorije mogu se dodijeliti nekoj od ovlaštenih laboratorija.

(3) Monitoring kvaliteta otpadne vode i efluenta sa postrojenja za prečišćavanje otpadne vode može vršiti samo ovlaštena laboratorija.

(4) Nadzor nad provođenjem odredbi o zaštiti voda utvrđenih ovim Zakonom, preduzimanje mjera i izricanje kazni zbog njihove povrede može se vršiti samo na osnovu rezultata analize referentne, odnosno ovlaštene laboratorije.

(5) Uvjete koje mora ispunjavati referentna, odnosno ovlaštena laboratorija, sadržaj i način davanja ovlaštenja utvrđuje federalni ministar posebnim propisom.

(6) Ovlaštenje za rad laboratorije iz stava 5. ovog člana daje Federalno ministarstvo.

2. Zaštićena područja

Član 65

Vrste zaštićenih područja

(1) U cilju osnivanja posebne zaštite površinskih i podzemnih voda, staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta područja i vodna tijela mogu se proglasiti zaštićenim područjima.

(2) Zaštićena područja su:

1. područja namijenjena za zahvatanje vode za piće;

2. područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta;

3. površinska vodna tijela namijenjena rekreaciji uključujući i područja određena za kupanje;

4. područja podložna eutrofikaciji i područja osjetljiva na nitrate;

5. područja namijenjena zaštiti staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta u kojima je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan uvjet za njihov opstanak i reprodukciju.

Član 66

Područja zaštite izvorišta vode za piće

(1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

(2) Na području iz stava 1. ovog člana provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uvjeti određuju prema propisu iz stava 3. ovog

člana.

(3) Federalni ministar, u saradnji sa federalnim ministrima nadležnim za zdravstvo i okoliš, donosi propis o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište iz stava 1. ovog člana.

(4) Na osnovu propisa iz stava 3. ovog člana i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način finansiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive organa i pravna lica koja će provoditi odluku, te kazne za povredu odredaba te odluke.

Član 67

Zone sanitarne zaštite u planovima upravljanja vodama

Zone sanitarne zaštite utvrđene odlukom o zaštiti izvorišta, kao i prostor rezerviran za uspostavljanje zona sanitarne zaštite za izvorišta koja se koriste i za koje nije donesena odluka unose se u plan upravljanja vodama.

Član 68

Odluka o zaštiti izvorišta

(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.

(2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jednog grada ili općine donosi nadležno gradsko, odnosno općinsko vijeće.

(3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području više gradova ili općina u sastavu istog kantona donosi organ određen propisom kantona.

(4) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvaju ili više kantona donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva.

(5) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko donose sporazumno vlade Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko.

(6) Odluka o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Bosne i Hercegovine i susjedne države mora biti usklađena sa međunarodnim ugovorom koji je potpisala Bosna i Hercegovina.

Član 69

Zaštićena područja rezervi kopnenih voda

(1) Pored zaštićenih područja iz člana 66. ovog Zakona agencija za vodno područje može utvrditi i zaštićena područja rezervi kopnenih voda, bez obzira na njihovu buduću namjenu.

(2) Područja iz stava 1. ovog člana određuju se na osnovu utvrđenih rezervi kopnenih voda koje se, s obzirom na svoje hemijske, fizičko-hemijske i mikrobiološke karakteristike klasificiraju u najviši red.

(3) Na prijedlog agencije za vodno područje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrima nadležnim za zdravstvo i prostorno uređenje donosi propis za utvrđivanje ograničenja i zabrana opterećenja prostora i aktivnosti koje mogu ugroziti kvalitativno ili kvantitativno stanje kopnenih voda u područjima iz stava 2. ovog člana.

Član 70

Privremena zaštita

(1) Za izvorište vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, termomineralne ili druge podzemne vode agencija za vodno područje predlaže donošenje odluke o privremenoj zaštiti područja na kojem se izvorište nalazi.

(2) Odlukom o privremenoj zaštiti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:

1. granica zaštićenog područja,

2. privremeni režim zaštite vode u zaštićenom području i u pojedinačnom zaštićenom pojasu,

3. način finansiranja zaštite i održavanja područja,

4. nadzor nad provođenjem propisanog režima.

(3) Odluka iz stava 2. ovog člana primjenjuje se do stupanja na snagu odluke o zaštiti iz člana 68. ovog Zakona.

(4) Nadležni organ iz člana 68. ovog Zakona, na prijedlog agencije za vodno područje, za područja iz stava 1. ovog člana provodi mjere zaštite u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 71

Područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta

(1) Zaštita područja na kojima se vrši uzgoj ekonomski važnih akvatičnih vrsta vrši se uspostavljanjem posebne zaštite od zagađivanja i drugih nepovoljnih uticaja na pojedine akvatične vrste.

(2) Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom nadležnim za veterinarstvo i federalnim ministrom nadležnim za prostorno uređenje, donosi propis o načinu utvrđivanja područja iz stava 1. ovog člana i mjere zaštite u tim područjima.

(3) Prijedlog odluke o zaštiti područja iz stava 1. ovog člana priprema pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost uzgoja akvatične vrste.

(4) U zavisnosti od prostiranja zaštićenog područja iz stava 1. ovog člana odluku o zaštiti donosi općinski organ uprave nadležan za vode, odnosno organ iz člana 68. st. 3., 4., 5. i 6. ovog Zakona.

Član 72

Vodna tijela namijenjena rekreaciji

(1) Kupalište je područje za javnu rekreaciju na vodi (plivanje i dr.) i područje na kome nije zabranjeno kupanje, koje se tradicionalno koristi za tu namjenu.

(2) Kupalište proglašava općinski organ uprave nadležan za vode, u skladu sa propisom iz stava 6. ovog člana.

(3) Na području kupališta nije dozvoljeno postavljanje stalnih ili privremenih objekata ili drugih prepreka koje bi sprečavale slobodan protok vode, slobodan prijelaz preko vodnog dobra, odnosno sprečavale slobodan prilaz obalama i koritu vodotoka, prirodnog i vještačkog jezera, kao i obalnoj morskoj vodi.

(4) Područje iz stava 1. ovog člana mora biti zaštićeno od zagađenja i od ostalih oblika korištenja ili pojava koje mogu uticati na kvalitet vode za kupanje. Aktivnosti koje ugrožavaju ili bi mogle ugroziti zdravlje ili život kupača moraju se zabraniti.

(5) Kupališta iz stava 1. ovog člana unose se u plan upravljanja vodama i prostorne planove.

(6) Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom nadležnim za zdravstvo propisuje kriterije za područja iz stava 1. ovog člana.

Član 73

Područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate

(1) U cilju zaštite voda područja podložna eutrofikaciji i područja osjetljiva na nitrate razvrstavaju se na osjetljiva i manje osjetljiva područja.

(2) Federalni ministar nadležan za okoliš, uz saglasnost sa federalnim ministrom, donosi propis za utvrđivanje osjetljivih i manje osjetljivih područja kao i mjere zaštite, zabrane i ograničenja u osjetljivom području.

Član 74

Proglašavanje osjetljivih i manje osjetljivih područja

(1) Federalni ministar nadležan za okoliš proglašava osjetljiva područja na teritoriji Federacije.

(2) Osjetljivo područje koje se prostire na teritoriji Federacije i Republike Srpske proglašava ministarstvo Bosne i Hercegovine nadležno za vode, na prijedlog ministara Federacije i Republike Srpske nadležnih za vode i okoliš.

(3) Osjetljivo područje koje se prostire na teritoriji Bosne i Hercegovine i susjedne države proglašava organ Bosne i Hercegovine određen propisom Bosne i Hercegovine.

Član 75

Obaveze i ograničenja aktivnosti u osjetljivim područjima

(1) U osjetljivom području ograničavaju se ili zabranjuju aktivnosti koje mogu ugroziti kvantitativno ili kvalitativno stanje vode, u skladu sa propisom iz člana 73. stav 2. ovog Zakona.

(2) Vlasnik, odnosno posjednik zemljišta u osjetljivom području obavezno provodi mjere zaštite kvantiteta i kvaliteta vode.

(3) Zabrane i ograničenja periodično se revidiraju u zavisnosti od rezultata monitoringa.

(4) Primjena dobre poljoprivredne prakse obavezna je u osjetljivim područjima. Vlada Federacije može donijeti odluku o primjeni ove prakse za cijelu teritoriju Federacije.

Član 76

Monitoring u osjetljivim područjima

(1) Monitoring u osjetljivim područjima je obavezan i obuhvata monitoring vode i monitoring aktivnosti.

(2) Federalni ministar nadležan za okoliš, uz saglasnost sa federalnim ministrom, donosi propis o načinu monitoringa iz stava 1. ovog člana.

Član 77

Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta

Područje namijenjeno zaštiti staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta, gdje je održavanje ili poboljšanje stanja vode bitan uvjet za njihov opstanak ili reprodukciju, utvrđuje se u skladu sa propisima o zaštiti okoliša i zaštiti prirode.

Član 78

Renaturalizacija površinskih voda

(1) U cilju poboljšanja narušene prirodne ravnoteže ekosistema površinskih voda federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom nadležnim za okoliš daje inicijativu za provođenje njihove renaturalizacije.

(2) Mjere i metode renaturalizacije utvrđuju se planom upravljanja vodama, a provodi ih Federalno ministarstvo i federalno ministarstvo nadležno za okoliš.

(3) Renaturalizacija može biti hitna, potrebna ili preporučljiva o čemu odlučuje federalni ministar, uz saglasnost sa federalnim ministrom nadležnim za okoliš.

Član 79

Ograničenje u svrhu zaštite akvatičnih i poluakvatičnih organizama

(1) U cilju zaštite akvatičnih i poluakvatičnih vrsta i njihovih staništa pri opterećivanju vode ili vodnog zemljišta mora se voditi računa o:

1. održavanju uvjeta za njihovu reprodukciju,

2. održavanju odgovarajućih uvjeta u njihovim zimskim skloništima,

3. održavanju ostalih uvjeta vezanih za njihovo održanje i razvoj uključujući njihovu zamjenu i obogaćivanje,

4. očuvanju postignutih ciljeva kvaliteta vode iz člana 30. ovog Zakona.

(2) Obaveze iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u vodnoj saglasnosti.

(3) Federalni ministar nadležan za okoliš može, u skladu sa pravilima o očuvanju prirode, propisati metode i uvjete zaštite za pojedinačne slučajeve opterećenja voda, obala ili vodnog dobra.

(4) Propis iz stava 3. ovog člana može sadržavati obaveze za osiguranje prolaza za akvatične i poluakvatične vrste.

VII. UREĐENJE VODOTOKA I DRUGIH VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Član 80

Uređenje vodotoka i drugih voda

Uređenje vodotoka i drugih voda, prema ovom Zakonu, jeste održavanje vodotoka i vodnog dobra, kao i drugi radovi kojima se omogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode.

Član 81

Održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata

Održavanje vodotoka, vodnog dobra, vodnih objekata i sistema obuhvata naročito:

1. rad na održavanju prirodnih i vještačkih vodotoka kao što je oblaganje korita i obala, čišćenje, uklanjanje nanosa i djelimično produbljavanje dna korita, ublažavanje zavoja bez značajnije promjene trase korita i sl.;

2. izvođenje zemljanih i sličnih radova na uređenju i održavanju obala, zemljane radove u inundacionom pojasu, krčenje i košenje rastinja, obnavljanje i održavanje propusta i prijelaza;

3. održavanje regulacionih i zaštitnih vodnih objekata kao što je popravak, pojačanje i obnavljanje nasipa, krčenje, košenje i rad na vegetativnoj zaštiti objekta, zamjena oštećenih dijelova građevine i sl.;

4. održavanje vodnih objekata za melioracionu odvodnju kao što je čišćenje, tehničko i vegetativno održavanje objekata i pojasa uz objekte, zemljani radovi na manjim dopunama kanalske mreže, ublažavanje zavoja i nagiba, drenažni radovi, izrada tipskih propusta i sličnih objekata koji su sastavni dio kanalske mreže, njihovo obnavljanje, zamjena i sl.

Član 82

Poboljšanje hidromorfološkog stanja površinskih voda

(1) Radi poboljšanja narušene prirodne ravnoteže vodnih i priobalnih ekosistema, ili zbog slabog stanja voda, naročito na vještačkom i jako izmijenjenom vodnom tijelu, provode se mjere za poboljšanje dinamike prirodnih procesa voda.

(2) Mjere za poboljšanje hidromorfološkog stanja obuhvataju obnovu i ponovno uspostavljanje strukture i oblika vodnog tijela koje utiču na poboljšanje njegovog hemijskog i ekološkog stanja.

(3) Mjere iz stava 1. ovog člana određuju se programom mjera iz člana 26. stav 3. ovog Zakona.

Član 83

Planiranje i izvođenje uređenja

Zahvati radi uređenja voda planiraju se i izvode na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika režima voda i bitno ne remete prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema.

Član 84

Obaveze nadležnih nivoa vlasti

(1) Federacija, kanton, grad i općina osiguravaju uređenje vodotoka i drugih voda u skladu sa čl. 5. i 9. ovog Zakona, svako u okviru svoje nadležnosti.

(2) Federacija, kanton, grad, općina i pravno lice osiguravaju izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodnih objekata iz čl. od 15. do 19. ovog Zakona, svako u okviru svoje nadležnosti, na način propisan ovim Zakonom.

Član 85

Zaštita od štetnog djelovanja voda

(1) Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se provođenje aktivnosti i mjera u cilju smanjenja ili sprečavanja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje posljedica njihovog djelovanja.

(2) Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima i zaštitu od erozije i bujica.

(3) Pored zaštite iz stava 2. ovog člana zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvata i mjere zaštite i otklanjanja posljedica prouzrokovanih vanrednim zagađenjem voda.

Član 86

Ugrožena područja

(1) Radi smanjenja stepena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i radi provođenja mjera i aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, određuje se područje koje je ugroženo:

1. poplavama (u daljnjem tekstu: poplavno područje),

2. erozijom površinskih voda (u daljnjem tekstu: erozivno područje).

(2) Područja iz stava 1. ovog člana (u daljnjem tekstu: ugrožena područja) određuje Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra, uzimajući u obzir prirodne mogućnosti i uvjete za nastanak štetnog djelovanja voda, broj potencijalno ugroženih stanovnika i veličinu moguće štete na zemljištu, objektima i drugim dobrima.

(3) Radi zaštite od štetnog djelovanja voda, s obzirom na stepen ugroženosti, zemljište na ugroženom području može se podijeliti na kategorije.

(4) Federalni ministar donosi propis o načinu određivanja ugroženog područja i razvrstavanju zemljišta na kategorije ugroženosti.

Član 87

Poplavno područje

Poplavno područje je područje uz vodotok koje može biti poplavljeno tokom poplavnog događaja uslijed izlijevanja vode iz korita, bez obzira na to da li je područje osigurano zaštitnim objektima.

Član 88

Erozivno područje

Erozivno područje je zemljište koje je stalno ili povremeno pod uticajem površinske, dubinske ili bočne erozije vode, a koje je:

1. izvor plavina (erozivo žarište),

2. pod uticajem bujica,

3. sastavljeno od tla podložnog ispiranju,

4. pod uticajem morskih talasa.

Član 89

Obaveze nadležnih nivoa vlasti

(1) U cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, Federacija, kantoni, gradovi i općine na ugroženom području osiguravaju, svako u okviru svoje nadležnosti prema odredbama ovog Zakona, planiranje mjera zaštite, gradnju i upravljanje zaštitnim vodnim objektima, a naročito gradnju nasipa, brana, pregrada, objekata za stabilizaciju dna i obala, objekata za odvođenje unutrašnjih voda i dr.

(2) Mjere i aktivnosti iz stava 1. ovog člana provode se i izvan ugroženog područja sve do nivoa riječnog bazena, ako se njima povećava stepen zaštite.

(3) Ciljevi zaštite od štetnog djelovanja voda moraju biti sadržani i u drugim sektorskim planovima, u skladu sa odredbama člana 42. ovog Zakona.

(4) Mjere i aktivnosti zaštite od poplava dijele se na sljedeće faze: fazu planiranja i pripremnu fazu, fazu aktivne odbrane od poplava i fazu sanacije posljedica štetnog djelovanja voda.

Član 90

Obim zaštite od štetnog djelovanja voda

(1) Obim zaštite od štetnog djelovanja voda i potrebne mjere određuju se sljedećim planovima: posebnim planovima zaštite od poplava i leda, planovima zaštite od erozije i bujica i planovima zaštite od vanrednog zagađenja voda.

(2) Kod određivanja obima zaštite iz stava 1. ovog člana u obzir se naročito uzimaju:

1. značaj ugroženog područja, veličina naselja, vrijednost infrastrukture ili zemljišta;

2. prirodne i socijalne prilike stanovništva na ugroženom području;

3. potrebne mjere za zaštitu, uključujući i ocjenu njihove izvodljivosti, visinu troškova, te posljedice za prirodnu ravnotežu;

4. osjetljivost vodnog talasa na mogućnost iznenadnog zagađenja.

(3) Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra donosi propis o vrstama i sadržaju planova iz stava 1. ovog člana.

Član 91

Osmatranje, prognoza i rano upozorenje

(1) Federacija osigurava neposredno, u skladu sa propisima sektora voda i sektora zaštite od prirodnih i drugih nesreća, obavljanje djelatnosti monitoringa prirodnih i drugih pojava koje su u vezi sa zaštitom od štetnog djelovanja voda, a naročito:

1. praćenje i prognozu vanrednih hidroloških stanja i drugih prirodnih pojava kao što su poplave, pojava bujica i erozije i leda na vodotocima,

2. praćenje stanja visokih pregrada (brana) na osnovu podataka pogonskog monitoringa vodnih objekata ili uređaja iz člana 15. stav 1. ovog Zakona.

(2) Agencija za vodno područje dužna je uspostaviti sistem za praćenje i prognozu vanrednih hidroloških stanja na pripadajućem vodnom području i osigurati pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženim područjima.

(3) Federalni meteorološki zavod dužan je uspostaviti sistem za praćenje i prognozu vanrednih meteoroloških stanja i prognozu takvih stanja pravovremeno dostavljati u informacioni sistem voda iz člana 98. ovog Zakona.

(4) Vlasnik, odnosno operator objekata od značaja za zaštitu od štetnog djelovanja voda dužan je vršiti monitoring i podatke o tome dostavljati u informacioni sistem voda iz člana 98. ovog Zakona na način propisan vodnim aktom.

(5) Podaci monitoringa iz st. 1., 2., 3. i 4. ovog člana dio su sistema praćenja, obavještavanja i uzbunjivanja, u skladu sa propisima o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća.

Član 92

Faza aktivne odbrane od poplava

(1) Za vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, Federacija, kanton, grad i općina osiguravaju, svako u okviru svoje nadležnosti prema odredbama ovog Zakona, provođenje mjera aktivne odbrane od poplava.

(2) Mjere iz stava 1. ovog člana su naročito:

1. mjere na ugroženim područjima i zaštitnim vodnim objektima kojima se sprečava nastanak težih posljedica štetnog djelovanja voda;

2. neprekidna dežurna služba pravnog lica iz člana 157. ovog Zakona u vrijeme opasnosti i za vrijeme trajanja velikih voda;

3. povećan nadzor nad zaštitnim objektima i na ugroženim područjima;

4. odstranjivanje naplavina u cilju povećanja kapaciteta protočnosti riječnog korita;

5. provođenje privremenih mjera kao što je postavljanje odbrambenog nasipa, nasipanje, saniranje proboja i dr.

(3) Kod provođenja aktivne faze odbrane od poplava potrebno je preduzeti najveće moguće mjere zaštite zaštitnih vodnih objekata i uređaja, kao i najveće moguće mjere za očuvanje karakteristika ekosistema i prirodnih vrijednosti.

(4) Federalni ministar, na osnovu propisa iz člana 90. stav 3. ovog Zakona, donosi plan o mjerama i načinu njihovog provođenja za područja uz površinske vode I. kategorije.

(5) Kantonalni ministar nadležan za vode, na osnovu propisa iz člana 90. stav 3. ovog Zakona, donosi plan o mjerama i načinu njihovog provođenja za područja uz površinske vode II kategorije na teritoriji kantona.

Član 93

Način provođenja mjera

Kod provođenja mjera aktivne odbrane od poplava ili kod vanrednog zagađenja nadležni organi vlasti, pravna i fizička lica moraju postupati tako da u što manjoj mogućoj mjeri ugroze kvalitet vode i da ne oštete vodno dobro i priobalno zemljište, vodne objekte i drugu infrastrukturu, te u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju hidromorfološke karakteristike vodotoka.

Član 94

Sanacije posljedica štetnog djelovanja voda

(1) Sanacija posljedica štetnog djelovanja voda izvodi se na osnovu programa sanacije.

(2) Ako su posljedice štetnog djelovanja voda nastale na vodnom, priobalnom ili drugom zemljištu ili na vodnoj infrastrukturi ili drugom vodnom objektu i uređaju koji je u vlasništvu Federacije, sredstva za njihovu sanaciju osigurava Federacija.

(3) Ako su posljedice štetnog djelovanja voda nastale na vodnom objektu ili uređaju namijenjenom za posebno korištenje voda i vodnog dobra koji nije u vlasništvu Federacije, njegovu sanaciju dužan je osigurati vlasnik ili operator.

(4) Ako lice iz stava 3. ovog člana ne osigura sanaciju, a to je značajno za funkcioniranje sistema zaštite od štetnog djelovanja voda, Federalno ministarstvo sanaciju osigurava na njegov teret.

(5) Bez obzira na odredbe st. od 2. do 4. ovog člana troškove sanacije posljedica vanrednog zagađenja voda snosi pravno i/ili fizičko lice zbog čije je radnje ili propuštanja radnje nastupilo zagađenje.

(6) Program sanacije iz stava 1. ovog člana predlaže Federalno ministarstvo, a donosi Vlada Federacije u roku od šest mjeseci od dana procjene štete i pripreme prijedloga programa sanacije. Procjenu štete i pripremu prijedloga programa sanacije vrši posebna komisija za procjenu štete, u skladu sa ovim Zakonom i propisima o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća.

Član 95

Opće zabrane

Na vodnom dobru i priobalnom zemljištu zabranjene su djelatnosti i zahvati u prostoru koji mogu:

1. ugroziti stabilnost vodnog i priobalnog zemljišta,

2. umanjiti stepen zaštite od štetnog djelovanja voda,

3. spriječiti normalan protok vode, naplavina i mulja,

4. onemogućiti opstanak i razmnožavanje vodnih i za vodu vezanih organizama.

Član 96

Zabrane na poplavnom području

(1) Na poplavnom području su, osim zabrana iz člana 12. ovog Zakona, izričito zabranjene i sve aktivnosti koje mogu za vrijeme poplava imati štetan uticaj na vode, vodno dobro, priobalno zemljište i zaštitne objekte, a naročito:

1. na odbrambenom nasipu, odnosno obodnom kanalu i inundacionom području kopati zemlju, saditi drveće i grmlje, pobijati kolje i druge predmete, kao i postavljati rampe, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno;

2. na nasipu graditi objekte koji nemaju karakter zaštitnog objekta;

3. vršiti vađenje materijala (šljunak, pijesak, kamen i glina) u inundacionom području, odnosno u branjenom području na udaljenosti manjoj od 100 metara od vanjske (vodne) nožice nasipa;

4. graditi bunare na udaljenosti manjoj od 50 metara od vanjske nožice nasipa, kopati (bušiti) jame ili paralelne kanale na udaljenosti manjoj od 20 metara od unutrašnje nožice, odnosno 10 metara od vanjske nožice nasipa;

5. podizati ograde i živice i saditi drveće na udaljenosti manjoj od 20 metara sa unutrašnje strane i 10 metara sa vanjske strane od nožice nasipa, kao i graditi objekte (stambeni, privredni i drugi) sa unutrašnje strane nasipa na udaljenosti manjoj od 20 metara od nožice nasipa i u inundacionom području;

6. obrađivati zemlju na udaljenosti manjoj od 10 metara od nožice nasipa;

7. podizati pregrade u inundacionom području;

8. puštati po nasipu, obodnom i odvodnom kanalu stoku radi ispaše ili prevoditi stoku izvan mjesta određenog za prijelaz;

9. oštećivati ili uništavati uređaje na nasipu (rampa, oznaka, vodomjer i dr.) ili uređaje za registraciju promjena na vodama ili druge znakove;

10. na nasipu i njegovom zaštitnom pojasu i u inundacionom području istovarati ili ostavljati bilo kakav materijal, izuzev materijala za odbranu od poplava (deponija, kamen i zemlja);

11. oštećivati ili neovlašteno rukovati akumulacijama i njihovom opremom, crpnim stanicama, ustavama, kanalima, tunelima, kulama zatvaračnicama i njenim pripadajućim objektima, dalekovodima, trafostanicama i sistemom veza;

12. neovlašteno koristiti pristupne puteve do zaštitnih objekata;

13. mijenjati pravac vodotoka i kanala bez vodne saglasnosti i vodne dozvole, odnosno protivno uvjetima određenim u vodnoj saglasnosti i vodnoj dozvoli;

14. unositi u vodotoke, jezera, more, akumulacije i retenzije, kao i deponovati na obale vodotoka, jezera, mora, akumulacija i retenzija kamen, zemlju, jalovinu i druge krute i tečne materije i materijale;

15. saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 metara od linije dopiranja velikih voda vodotoka i mora, odnosno 10 metara od rubne linije akumulacije ili retenzije, obodnog ili vještačkog kanala, izuzev zaštitnih šuma;

16. podizati zgrade i druge objekte koji ne služe odbrani od poplava i koji sprečavaju prilaz vodotoku na udaljenosti manjoj od 10 metara od linije dopiranja velikih stogodišnjih voda za sve površinske vode, najvišeg nivoa obalnog mora, izuzev ako je vlasniku ili korisniku uvjetovana izgradnja objekta prethodnim preduzimanjem zaštitnih mjera kojima se onemogućuju ili smanjuju štetne posljedice od voda;

17. vršiti radnje koje mogu oštetiti korito i obale vodotoka, jezera, odnosno korito kanala, korito i obale akumulacije ili retenzije ili tunela ili smetati slobodnom oticanju vode;

18. izvoditi radove u blizini vodotoka, jezera, kanala, tunela, akumulacije i retenzije, koji bi mogli ugroziti stabilnost zaštitnih vodnih objekata ili njihovu upotrebu (kopanje šljunka, pijeska, kamena i sl.).

(2) Zabranjeno je, bez pisane saglasnosti nadležnog organa za vode:

1. u inundacionom području saditi drveće i grmlje, sjeći drveće i krčiti rastinje;

2. u inundacionom području sjeći zaštitne šume ili drugo drveće i vršiti druge radove koji mogu dovesti do erozivnih procesa;

3. pristajati plovnom objektu uz obale vodotoka, jezera ili uz morsku obalu radi utovara ili istovara tereta i na obali vodotoka, jezera ili na morskoj obali deponovati ili istovarati materijale, odnosno materije namijenjene utovaru u plovni objekat;

4. vršiti promet vozilima po odbrambenim nasipima.

Član 97

Zabrane na erozivnom području

(1) Na erozivnom području zabranjeno je:

1. izvoditi građevinske i druge zahvate u prostoru na način koji pospješuje eroziju i nastanak bujica;

2. ogolijevanje površina;

3. krčenje šumskih površina koje sprečavaju klizanje zemljišta i snježne naslage, izravnavaju protoke ili na drugi način štite nizvodna područja od štetnih uticaja erozije;

4. zatrpavanje izvora;

5. sakupljanje ili odvođenje sabranih voda preko erozivnih ili kliznih zemljišta bez nadzora;

6. ograničavanje protoka vodenih bujica, jačanje erozivne snage vode i slabljenje uravnoteženih odnosa;

7. izvlačenje, odlaganje ili skladištenje drva i drugih materijala;

8. zatrpavanje otkopanim ili otpadnim materijalom;

9. skupljanje naplavina sa dna i korita osim za osiguranje protočne moći korita bujica.

(2) Uvjeti za zahvat u prostoru na ugroženom području detaljno se određuju vodnim aktima, u skladu sa odredbom iz člana 109. stav 2. tačka 3. ovog Zakona.

VIII. INFORMACIONI SISTEM VODA

Član 98

Ciljevi uspostave Informacionog sistema voda

(1) Opći ciljevi uspostave Informacionog sistema voda (u daljnjem tekstu: ISV) su:

1. racionalizacija, integracija i optimizacija odlučivanja u sektoru voda kroz proces korištenja informacione i komunikacione tehnologije,

2. razmjena i objedinjavanje informacija interno - unutar sektora voda i eksterno - sa vanjskim i međunarodnim institucijama.

(2) Posebni ciljevi uspostave ISV su:

1. unapređenje tačnosti i pouzdanosti informacija iz sistema upravljanja vodama;

2. skraćivanje vremena dostupnosti informacija sistemu upravljanja vodama;

3. uspostavljanje osnove za kontinuirano praćenje promjena sistema upravljanja vodama;

4. racionalno korištenje i zaštita vodnih resursa;

5. povećanje kvaliteta u donošenju razvojnih odluka;

6. povećanje intelektualnog kapitala;

7. promocija pozitivne slike o upravljanju vodama zasnovane na profesionalnom i odgovornom radu.

Član 99

Sadržaj ISV

(1) ISV, prema odredbama ovog Zakona, sadrži dvije osnovne grupe podataka i to:

1. podatke u nadležnosti institucija u sektoru voda,

2. podatke u nadležnosti vanjskih institucija (civilna zaštita, vatrogasci, policija i dr.) koji su od značaja za upravljanje vodama.

(2) Osnovnu grupu podataka iz stava 1. tačka 1. ovog člana čine:

1. vodni katastar,

2. vodna knjiga,

3. evidencija izdatih koncesija na vodama i vodnom dobru,

4. evidencija o inspekcijskim pregledima,

5. podaci o intelektualnom kapitalu,

6. ostala dokumentacija.

(3) Osnovnu grupu podataka iz stava 1. tačka 2. ovog člana čine:

1. geografski podaci i resursi,

2. demografski, sociološki i ekonomski podaci.

Član 100

Vodni katastar

(1) Vodni katastar čine katastri:

1. voda,

2. vodnog dobra i vodnih objekata,

3. uređenja i zaštite od štetnog djelovanja voda,

4. korištenja voda,

5. zaštite voda,

6. ostale vodne dokumentacije.

(2) Katastar voda sadrži podatke o površinskim, podzemnim i prijelaznim vodama i obalnim morskim vodama.

(3) Vodni katastri sadrže vremenski nepromjenljive i vremenski promjenljive podatke.

Član 101

Vodna knjiga

(1) U vodnoj knjizi evidentiraju se svi podaci o izdatim vodnim aktima i nalozima.

(2) Vodna knjiga sastoji se od upisnika, zbirke isprava i tehničke dokumentacije.

(3) Vodnu knjigu vodi organ iz člana 139. ovog Zakona nadležan za izdavanje vodnih akata.

(4) Kantonalni, gradski, odnosno općinski organ nadležan za vode dužan je dostaviti kopiju izdatog vodnog akta mjesno nadležnoj agenciji za vode.

Član 102

Evidencija koncesija na vodama i vodnom dobru

(1) Evidencija izdatih koncesija na vodama i vodnom dobru sadrži podatke o odlukama i ugovorima o koncesijama na vodama i vodnom dobru.

(2) Organ koji dodjeli koncesiju iz stava 1. ovog člana dužan je dostaviti kopiju dokumentacije o dodijeli koncesije mjesno nadležnoj agenciji za vode.

Član 103

Evidencija inspekcijskih pregleda

Vodna inspekcija dužna je dostaviti kopiju predmeta o inspekcijskom pregledu mjesno nadležnoj agenciji za vodno područje.

Član 104

Organizacija i upravljanje ISV

(1) U cilju optimalnog prikupljanja, korištenja i povezivanja osnovnih grupa podataka koji čine osnovu za upravljanje vodama na nivou riječnog bazena, ISV se uspostavlja na nivou vodnih područja i to za:

1. Vodno područje Save,

2. Vodno područje Jadranskog mora.

(2) Mjesno nadležna agencija za vodno područje organizira, uspostavlja i upravlja ISV.

(3) Federalni ministar donosi propis o uspostavi i upravljanju ISV.

Član 105

Obaveza ustupanja podataka za ISV

Federalni, kantonalni, gradski i općinski organ i druge institucije nadležne za vode, kao i organi, institucije i druga fizička i pravna lica koji posjeduju podatke od značaja za upravljanje vodama obavezni su ustupiti te podatke mjesno nadležnoj agenciji za vodno područje bez naknade.

Član 106

Pristup informacijama ISV

(1) Agencija za vodno područje na zahtjev federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog organa uprave nadležnog za vode i agencije za vodno područje sa istog vodnog područje Republike Srpske i nadležnog organa za vode Distrikta Brčko daje traženu informaciju iz ISV bez naknade.

(2) Agencija za vodno područje na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje traženu informaciju iz ISV uz naknadu, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01).

IX. VODNI AKTI

Član 107

Vrste vodnih akata

(1) Radi osiguranja upravljanja vodama i osiguranja pravičnog pristupa vodi svim pravnim i fizičkim licima ovim Zakonom propisuje se način ostvarivanja prava na vodu izdavanjem vodnih akata. Vodni akti, u smislu ovog Zakona, su:

1. prethodna vodna saglasnost,

2. vodna saglasnost i

3. vodna dozvola.

(2) Vodni akti su upravni akti i izdaju se u formi rješenja, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(3) Postupak izdavanja vodnih akata provodi se prema pravilima utvrđenim ovim Zakonom, uz supsidijarnu primjenu Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99).

(4) Federalni ministar donosi propis o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja, čuvanja i drugim pitanjima od značaja za vodne akte iz stava 1. ovog člana.

Član 108

Sadržaj vodnog akta

Vodni akt sadrži naročito:

1. ime, odnosno naziv fizičkog odnosno pravnog lica i podatke za kontakt sa podnosiocem zahtjeva i nosiocem prava iz akta, kao i kratku oznaku predmeta postupka;

2. opis mjesta, vrstu, obim i namjene prava iz akta;

3. vremensko važenje akta;

4. rok za početak aktivnosti iz akta koji se izdaje, koji može biti najviše tri godine;

5. rok za završetak aktivnosti iz akta koji se izdaje, koji može biti najviše pet godina;

6. uvjete za sprečavanje ili ublažavanje negativnih uticaja;

7. iznos troškova postupka;

8. pouku o pravnom lijeku.

Član 109

Aktivnosti za koje su uvijek potrebni vodni akti

(1) Prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola moraju se pribaviti, bez obzira na njihove uticaje za sljedeće aktivnosti:

1. zahvatanje vode u svim privrednim granama i djelatnostima, a naročito za:

- industriju i energetiku,

- poljoprivredu,

- vodosnabdijevanje,

- uslužne djelatnosti koje u tehnološkom postupku koriste vodu,

- turističke djelatnosti;

2. ispuštanje otpadnih voda u površinske vode;

3. indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode;

4. vještačko prihranjivanje podzemnih voda;

5. vađenje materijala iz vodotoka;

6. izgradnju objekata za iskorištavanje hidroenergije;

7. trajno podizanje nivoa vode i kao rezultat toga plavljenje normalno suhog zemljišta;

8. izgradnju objekata za zaštitu od poplava;

9. izgradnju saobraćajnica (cestovne i željezničke) uključujući i šumske puteve;

10. izgradnju mostova ili drugih objekata iznad ili u vodotoku;

11. izgradnju ili uređenje deponija otpada;

12. pokretanje postupka izdavanja koncesija na vodama i vodnom dobru;

13. za promet opasnih materija kao i proizvoda od tih materija koji nakon upotrebe dospjevaju u vode;

14. uređenje vodotoka.

(2) Pored aktivnosti iz stava 1. ovog člana prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola izdaju se i za aktivnosti koje mogu:

1. privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda, ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta;

2. štetno uticati na akvatične i poluakvatične ekosisteme;

3. povećati rizik od poplave ili erozije;

4. značajno smanjiti kvantitet voda, promijeniti morfologiju vodotoka, ometati korištenje površinskih voda za rekreaciju i dr.

(3) Aktivnosti iz stava 2. ovog člana detaljnije se definiraju propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

Član 110

Objekti i aktivnosti za koje nisu potrebni vodni akti

(1) Vodni akti nisu potrebni za korištenje vode koja ne prelazi obim opće upotrebe vode iz člana 46. ovog Zakona.

(2) Vodni akti nisu potrebni za gašenje požara i preduzimanje hitnih sanitarnih i drugih mjera u slučaju opće opasnosti.

(3) Vodni akti nisu potrebni za objekte i aktivnosti koji ne podliježu obavezi pribavljanja okolinske dozvole, u smislu odredaba Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a koji vodu za obavljanje privredne ili obrtničke djelatnosti osiguravaju priključkom na javni vodovodni sistem i ispuštanje otpadnih voda vrše u javni kanalizacioni sistem, prema odobrenju operatora tih sistema.

(4) Vodne akte nije potrebno pribaviti ni za građenje novih i rekonstrukciju postojećih stambenih objekata koji se snabdijevaju vodom priključkom na javni vodovodni sistem, a ispuštanje otpadnih voda vrše u javni kanalizacioni sistem.

(5) Odredbe st. 3. i 4. ovog člana ne odnose se na objekte koji svojim gabaritom i načinom fundiranja utiču na režim podzemnih voda.

(6) Operator vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema ne može izdati odobrenje za priključak na vodovodni sistem, odnosno na kanalizacioni sistem fizičkim i pravnim licima iz st. 3. i 4. ovog člana, ako sam za taj sistem ne posjeduje vodnu dozvolu.

(7) Sadržaj odobrenja iz stava 3. ovog člana utvrđuje se propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

Član 111

Prethodna vodna saglasnost

(1) Prethodnom vodnom saglasnošću odlučuje se o postojanju uvjeta za ostvarivanje prava na vodu podnosioca zahtjeva, kao i način ostvarivanja tog prava, te uvjeti kojima mora udovoljiti dokumentacija za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju

građenjem, a mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjenu režima voda.

(2) Prethodna vodna saglasnost iz stava 1. ovog člana pribavlja se u postupku izdavanja okolinske dozvole urbanističke saglasnosti za objekte i aktivnosti za koje nije potrebna okolinska dozvola i u postupku izdavanja koncesije na vodama i vodnom dobru.

(3) Za objekte ili radove za koje je pribavljena prethodna vodna saglasnost iz stava 1. ovog člana, a za koje nije podnesen zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, prethodna vodna saglasnost prestaje važiti istekom roka od tri godine.

Član 112

Prethodna vodna saglasnost i okolinska dozvola

(1) Okolinska dozvola za pogone i postrojenja za koje je neophodno pribaviti okolinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, izdaje se na osnovu prethodne vodne saglasnosti za objekte za koje je ovim Zakonom propisana obaveza pribavljanja prethodne vodne saglasnosti.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi organ nadležan za izdavanje okolinske dozvole.

(3) Za pogone, postrojenja i aktivnosti koji prije dobivanja okolinske dozvole moraju proći proceduru procjene uticaja na okoliš, organ nadležan za izdavanje vodnih akata učestvuje u postupku procjene uticaja na okoliš, na zahtjev organa koji vodi postupak procjene uticaja na okoliš.

(4) Za pogone, postrojenja ili aktivnosti koji moraju proći proceduru procjene uticaja na okoliš, uz zahtjev iz člana 120. stav 1. ovog Zakona podnosi se i studija o uticaju na okoliš, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Član 113

Prethodna vodna saglasnost i koncesije

(1) Organ nadležan za izdavanje koncesije za korištenje vode i vodnog dobra obavezan je, prije pokretanja postupka za dodjelu koncesije, pribaviti prethodnu vodnu saglasnost od nadležnog organa u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(2) Prethodna vodna saglasnost iz stava 1. ovog člana se, nakon provođenja postupka dodjele koncesije, prenosi na pravno lice koje je dobilo koncesiju.

(3) Pravno lice iz stava 2. ovog člana dužno je pribaviti ostale vodne akte, u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 114

Vodna saglasnost

(1) Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa prethodnom vodnom saglasnošću, propisima o vodama i planskim dokumentima.

(2) Odobrenje za građenje novih ili rekonstrukciju postojećih objekata, u smislu propisa o prostornom uređenju, izdaje se po izdatoj vodnoj saglasnosti za objekte za koje je ovim Zakonom propisana obaveza pribavljanja vodne saglasnosti.

(3) Vodna saglasnost izdaje se u skladu sa odredbama člana 120. ovog Zakona, uz ovjeru dokumentacije za građenje čime se potvrđuje da je ta dokumentacija urađena u skladu sa prethodnom vodnom saglasnošću. Ovjera se vrši upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata organa nadležnog za izdavanje vodnog akta na tu dokumentaciju.

(4) Vodna saglasnost neće se izdati ako dokumentacija za građenje ili druge aktivnosti nisu urađene u skladu sa prethodnom vodnom saglasnošću.

(5) Za izuzetne slučajeve, za koje nije potrebna vodna dozvola, prema odredbama člana 115. stav 1. ovog Zakona, sastavni dio vodne saglasnosti su uvjeti za uređenje lokaliteta i predmetne dionice vodotoka.

(6) Vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njenog izdavanja ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i započeti radovi.

Član 115

Vodna dozvola

(1) Vodna dozvola potrebna je za sve objekte i aktivnosti za koje je ovim Zakonom propisano izdavanje vodne saglasnosti, izuzev za vađenje materijala iz vodotoka iz člana 63. i uređenje vodotoka iz člana 80. ovog Zakona.

(2) Ako se zbog promjene u tehnologiji ili iz drugih razloga naknadno izmijeni obim i uvjeti korištenja vode, odnosno ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, potrebna je nova vodna dozvola.

Član 116

(1) Vodnom dozvolom utvrđuje se namjena, način i uvjeti iskorištavanja vode, režim rada objekata i postrojenja, način i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, način i uvjeti odlaganja krutog i tečnog otpada i drugi uvjeti.

(2) Vodnom dozvolom utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti određeni vodnom saglasnošću i da je uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole priložen opći akt iz člana 20. stav 6. ovog Zakona, koji se donosi prije izdavanja vodne dozvole.

Član 117

(1) Vodna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže do 15 godina.

(2) Pravo na korištenje ili upotrebu vode ili ispuštanje otpadnih voda stečeno na osnovu vodne dozvole ne može se prenositi na drugo pravno i fizičko lice.

(3) Izdavanje vodne dozvole prethodi izdavanju upotrebne dozvole u smislu propisa o građenju.

Član 118

(1) Vodna dozvola prestaje važiti:

1. istekom roka važnosti vodne dozvole,

2. odricanjem korisnika od prava iz vodne dozvole,

3. nekorištenjem prava iz vodne dozvole bez opravdanih razloga duže od dvije godine.

(2) Rješenje o utvrđivanju prestanka prava, u smislu odredbe iz stava 1. ovog člana, donosi organ koji je izdao vodnu dozvolu.

(3) U slučaju iz stava 1. tačka 1. ovog člana vodna dozvola može se produžiti na zahtjev korisnika.

Član 119

Obaveze budućeg imaoca prava na korištenje voda

(1) Vodnim aktom može se odrediti da budući imalac prava na korištenje voda mora kod planiranja, izgradnje i rada objekta omogućiti i korištenje tog objekta za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

(2) Vodnim aktom može se odrediti da budući imalac prava na korištenje voda mora omogućiti korištenje vodnog objekta za opću upotrebu vode ili za snabdijevanje vodom za piće, ako to bitno ne pogoršava uvjete ostvarivanja njegovog prava.

Član 120

Zahtjev za izdavanje vodnog akta

(1) Vodni akt izdaje se na pisani zahtjev investitora, odnosno korisnika, organa nadležnog za izdavanje urbanističke saglasnosti prema propisima o prostornom uređenju, organa nadležnog za izdavanje okolinske dozvole ili organa nadležnog za pokretanje postupka za dodjelu koncesija na vodama i vodnom dobru prema propisima o koncesijama.

(2) Uz zahtjev za izdavanje vodnog akta dostavljaju se potrebni podaci o lokalitetu, vrsti i obimu aktivnosti koja se namjerava provesti i tehnička dokumentacija kojom se obrađuje konkretna aktivnost. Vrsta i

sadržaj podataka i dokumentacije određuje se propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

(3) Vodne akte izdaje nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona.

(4) Vodni akti kojima se regulira korištenje prekograničnih voda ili ispuštanje otpadnih u prekogranične vode izdaju se u skladu sa procedurama utvrđenim međunarodnim ugovorima ili konvencijama.

(5) Dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodnog akta izrađuje pravno lice koje je registrirano za tu djelatnost.

(6) Federalni ministar donosi propis kojim se propisuju uvjeti i kriteriji koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 5. ovog člana.

Član 121

Dodatni zahtjevi prema podnosiocu zahtjeva

(1) Zavisno od prirode aktivnosti i njenih očekivanih uticaja organ nadležan za izdavanje vodnih akata može zahtijevati dodatne podatke i dopunu dokumentacije.

(2) Dodatne podatke ili dopunu dokumentacije organ iz stava 1. ovog člana dužan je zatražiti u pisanom obliku sa navođenjem dokumentacije i podataka koji se traže, uz upozorenje podnosiocu zahtjeva o posljedicama koje će nastupiti ako zahtjev ne bude ispunjen. Tražena dokumentacija i podaci dostavljaju se u roku koji odredi organ koji vodi postupak.

(3) Ako investitor, korisnik ili nadležni organ iz člana 120. stav 1. ovog Zakona ne dostavi dokumentaciju u roku koji mu odredi organ koji vodi postupak, zahtjev za izdavanje vodnog akta odbacit će se zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Član 122

Stručno mišljenje agencije za vode

(1) Kantonalni, gradski ili općinski organ uprave nadležan za izdavanje vodnih akata u postupku izdavanja vodnog akata iz svoje nadležnosti može zatražiti stručno mišljenje nadležne agencije za vodno područje.

(2) Propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona uređuje se postupak izdavanja stručnog mišljenja iz stava 1. ovog člana.

Član 123

Saradnja organa u postupku izdavanja vodnih akata

(1) Ako se u postupku izdavanja vodnog akta, a posebno prethodne vodne saglasnosti utvrdi postojanje razloga koji ukazuju da objekat, instalacija ili aktivnosti koje se planiraju ili nalaze na teritoriji Federacije mogu imati negativne uticaje na vode na teritoriji Republike Srpske, nadležni organ Federacije dostavlja podatke i dokumentaciju iz zahtjeva nadležnom organu Republike Srpske i traži izdavanje prethodne saglasnosti.

(2) Ako se razlozi iz stava 1. ovog člana odnose na negativne uticaje na vode druge države, nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona dužan je putem institucije Bosne i Hercegovine nadležne za vode proslijediti podatke iz dokumentacije nadležnom organu odnosne države u cilju njegovog izjašnjavanja.

(3) U provođenju aktivnosti iz stava 2. ovog člana nadležna institucija postupa u skladu sa konvencijama i međunarodnim sporazumima koji su ratifikovani, odnosno potpisani od Bosne i Hercegovine.

Član 124

Obavještavanje zainteresiranih strana i javnosti

(1) Radi osiguranja učešća javnosti u radu i rješavanja mogućeg sukoba interesa, nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona prije izdavanja prethodne vodne saglasnosti obavezno o zahtjevu obavještava zainteresirane strane i javnost na području riječnog sliva, putem obavještenja na oglasnoj ploči organa nadležnog za izdavanje vodnih akata, oglašavanjem u lokalnom sredstvu javnog informiranja, a u slučaju međuentitetskog uticaja u najmanje dva sredstva javnog informiranja koja su dostupna javnosti i na teritoriji Republike Srpske.

(2) Javni oglas iz stava 1. ovog člana sadrži informacije propisane podzakonskim aktom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

(3) Nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona dužan je zainteresiranim stranama i javnosti odrediti rok za pisano izjašnjenje o predloženim aktivnostima iz zahtjeva koji ne može biti duži od 30 dana od dana javnog obavještavanja, odnosno od dana dostavljanja obavještenja o vođenju postupka.

(4) Nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona može, prema slobodnoj ocjeni, organizirati javnu raspravu o pitanju iz stava 1. ovog člana.

(5) Na poziv nadležnog organa koji izdaje okolinsku dozvolu za učešće na javnoj raspravi organ koji je izdao prethodnu vodnu saglasnost učestvuje u javnoj raspravi.

Član 125

Izjašnjenje podnosioca zahtjeva

(1) Podnosilac zahtjeva ima pravo pisano se izjasniti o mišljenju nadležnog organa i i o primjedbama i mišljenjima dostavljenim u postupku izjašnjenja javnosti, zainteresiranih strana i javne rasprave.

(2) Izjašnjenje iz stava 1. ovog člana podnosilac zahtjeva dostavlja u roku koji određuje organ koji vodi postupak. Propuštanje izjašnjenja u datom roku ne odlaže vođenje postupka.

Član 126

Dostavljanje odluke i obavještavanje

(1) Rješenje izdatog vodnog akta mora biti dostupno zainteresiranim stranama i javnosti na njihov zahtjev.

(2) Izdati vodni akt nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona dostavlja podnosiocu zahtjeva.

(3) Na izdati vodni akt podnosilac zahtjeva i zainteresirana strana imaju pravo žalbe.

(4) Izdati vodni akt nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona objavljuje na način utvrđen podzakonskim propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

Član 127

Troškovi postupka

(1) Troškove postupka izdavanja vodnog akta snosi podnosilac zahtjeva.

(2) O troškovima postupka iz stava 1. ovog člana nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona odlučuje posebnim zaključkom.

Član 128

Dodatni uvjeti u izdatom vodnom aktu

Nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona može u izdatom vodnom aktu propisati i posebne uvjete radi sprečavanja ili ublažavanja negativnih uticaja uzrokovanih aktivnošću koja je predmet akta, radi obaveze zaštite objekta koji je predmet vodnog akta od štetnog djelovanja voda i sl.

Član 129

Vremensko važenje vodnog akta

(1) Vodni akti izdaju se na određeno vrijeme utvrđeno odredbama ovog Zakona. U zavisnosti od tehnološke složenosti objekta vodna dozvola može se izdati i na kraći period od vremena utvrđenog u članu 117. stav 1. ovog Zakona.

(2) Ako je vodna dozvola izdata na period duži od pet godina, utvrđeni uvjeti iz dozvole moraju se preispitati svakih pet godina. Organ koji je izdao dozvolu po službenoj dužnosti pokreće postupak preispitivanja uvjeta iz dozvole, uz zahtjev korisniku da u određenom roku dostavi neophodnu dokumentaciju.

(3) Ukoliko korisnik ne postupi po zahtjevu organa, nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona ukida izdatu vodnu dozvolu.

Član 130

Izmjene vodnih akata

(1) Nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona može izmijeniti ranije izdati vodni akt ako:

1. izmjena je potrebna radi osiguranja snabdijevanja vodom za piće iz člana 47. stav 2. ovog Zakona,

2. uticaji aktivnosti koja je predmet vodnog akta bitno su drugačiji od onih koji su procijenjeni prilikom izdavanja vodnog akta,

3. zbog uvođenja naprednije tehnologije uticaji aktivnosti mogli bi biti bitno smanjeni bez prevelikih troškova po korisnika,

4. izmjena je potrebna zbog izvršavanja međunarodnih ugovora koje zaključi Bosna i Hercegovina.

(2) Izmjene iz stava 1. ovog člana nadležni organ ne može izvršiti, ako bi one spriječile ili znatno ometale nastavak izvođenja aktivnosti.

(3) Zahtjev za izmjenu vodnog akta može podnijeti organ inspekcije, nosilac prava iz vodnog akta ili zainteresirana strana. Organ koji izdaje vodni akt izmjenu akta pokreće po službenoj dužnosti.

(4) Zahtjev za izmjenu vodnog akta rješava se po istom postupku kao i zahtjev za njegovo izdavanje.

Član 131

Privremeno ograničenje i prilagođavanje prava na korištenje voda

(1) Za osiguranje potrebnih količina i kvaliteta vode i očuvanje prirodne ravnoteže vodnih i od vode zavisnih ekosistema u slučaju prirodne pojave koja prouzrokuje privremeni nedostatak vode ili nastupi opasnost od štetnog djelovanja voda, može se posebnim rješenjem imaocu prava na korištenje vode privremeno ograničiti ili obustaviti ili utvrditi obaveza da tehničkim ili drugim mjerama u određenom periodu prilagodi ostvarivanje prava na korištenje vode na određenom području.

(2) Pored ograničenja iz stava 1. ovog člana može se na određenom području privremeno ograničiti ili privremeno obustaviti provođenje prava na korištenje vode, ako dođe do ekološke nesreće, većeg oštećenja na vodnim objektima, ili drugih događaja koji prouzrokuju nedostatak vode, ili nastupi opasnost od štetnog djelovanja voda.

(3) Kod ograničenja ili prekida korištenja vode iz st. 1. i 2. ovog člana prioritet ima osiguranje vode za piće i vode za zaštitu od požara.

(4) Ako imalac prava na korištenje ne poštuje ograničenja iz st. 1. i 2. ovog člana, djelomično ili u cijelosti mu se oduzima pravo na korištenje vode.

(5) Zbog privremenog ograničenja ili privremenog prekida ostvarivanja prava na korištenje vode iz st. 1. i 2. ovog člana imalac prava nema pravo na naknadu štete.

(6) Bez obzira na odredbe iz stava 5. ovog člana imalac prava na korištenje vode može zahtijevati naknadu štete neposredno od lica koje je prouzrokovalo ekološku nesreću, oštećenje vodnog objekta ili drugog događaja iz stava 2. ovog člana.

(7) Odredbe iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na imaoca prava na korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće.

(8) O oduzimanju prava iz stava 4. ovog člana odlučuje organ koji je izdao vodni akt.

Član 132

Nalog

(1) Ako u roku važenja vodnog akta nastupi okolnost iz člana 131. st. 1. i 2. ovog Zakona, organ nadležan za izdavanje vodnog akta može, radi usklađivanja postupanja u skladu sa novonastalim uvjetima, izdati nalog.

(2) Nalogom iz stava 1. ovog člana nalaže se korisniku da u određenom roku izvrši neku radnju, izvrši ulaganja ili se uzdrži od nekog činjenja radi uklanjanja opasnosti od prijetećeg ili već nastalog poremećaja režima voda.

(3) Na oblik i način izdavanja naloga na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o rješenju u upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 133

Izdavanje naloga

(1) Nalog izdaje isključivo organ koji je izdao vodni akt.

(2) Primjerak naloga dostavlja se federalnoj, odnosno kantonalnoj vodnoj inspekciji.

Član 134

Prigovor na nalog

(1) Protiv naloga može se u roku od sedam dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor organu koji je izdao nalog.

(2) Prigovor ne odlaže izvršenje izdatog naloga.

(3) Rok za donošenje rješenja po prigovoru na izdati nalog je 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Član 135

Oduzimanje vodnog akta

(1) Pravnom licu može se trajno ili privremeno oduzeti vodni akt.

(2) Rješenje o trajnom ili privremenom oduzimanju vodnog akta donosi organ koji je izdao vodni akt.

Član 136

Privremeno oduzimanje

(1) Vodni akt oduzet će se privremeno kada korisnik u roku određenom u nalogu ne obavi radnju, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od činjenja naloženog u nalogu i ako zbog neizvršenja naloga ne nastupi neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili poremećaj u privredi.

(2) Vodni akt može se privremeno oduzeti na period do šest mjeseci u kom roku se korisniku obustavlja pravo koje je stekao na osnovu vodnog akta i u kom roku je korisnik dužan da izvrši radnju zbog koje mu je privremeno oduzet vodni akt.

Član 137

Trajno oduzimanje

Vodni akt oduzima se trajno, ako:

1. u određenom roku korisnik ne obavi radnju, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od činjenja naloženog u nalogu zbog čega mu je vodni akt privremeno oduzet,

2. neizvršenjem naloga mogla bi nastupiti ili je nastupila teška i neposredna opasnost za život ili zdravlje ljudi, ili ako je došlo do poremećaja u privredi,

3. podnosilac zahtjeva da netačne podatke koji su nadležni organ doveli u zabludu u pogledu činjenica odlučujućih za izdavanje vodnog akta,

4. uvjeti iz vodnog akta bitno su prekršeni uprkos pisanog upozorenja od organa inspekcije,

5. aktivnost se ne vrši u periodu od dvije uzastopne godine,

6. aktivnost uzrokuje uticaje koji su zabranjeni ovim Zakonom, a ti uticaji ne mogu biti spriječeni ili ublaženi izmjenama vodnog akta u skladu sa odredbama člana 130. stav 1. ovog Zakona.

Član 138

Postupak oduzimanja vodnog akta

(1) Zahtjev za oduzimanje vodnog akta podnosi organ inspekcije ili nadležni organ iz člana 139. ovog Zakona po službenoj dužnosti.

(2) Nadležni organ iz stava 1. ovog člana odmah obavještava nosioca prava iz vodog akta o podnesenom zahtjevu za oduzimanje vodnog akta. Nosilac prava iz vodnog akta dužan je dati odgovor na obavijest.

(3) Nosilac prava iz vodnog akta kome je oduzet vodni akt može zatražiti izdavanje novog vodnog akta, ako ispuni potrebne uvjete utvrđene propisom iz člana 107. stav 4. ovog Zakona.

(4) Rješenje o trajnom oduzimanju vodnog akta dostavlja se federalnom, kantonalnom, gradskom i općinskom organu nadležnom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Član 139

Podjela nadležnosti izdavanja vodnih akata

(1) Agencija za vodno područje nadležna je za izdavanje vodnih akata za:

1. zahvatanje vode u količini većoj od 10 litara u sekundi;

2. ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju više od 2.000 stanovnika;

3. ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u površinske vode;

4. indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode;

5. vještačko prihranjivanje podzemnih voda;

6. vađenje materijala iz površinskih voda I. kategorije;

7. izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je:

- postrojenje locirano na površinskim vodama I. kategorije,

- postrojenje locirano na površinskim vodama II. kategorije i snage veće od 5 MW,

- dva ili više postrojenja locirano je na površinskim vodama II. kategorije, snage veće od po 2MW, a nalaze se na međusobnoj udaljenosti manjoj od 2 kilometra;

8. formiranje akumulacije koja je:

- locirana na površinskim vodama I. kategorije,

- locirana na području dvaju ili više kantona;

9. izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama I. kategorije, kao i izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama II. kategorije koji mogu uticati na:

- površinske vode I. kategorije,

- vodno dobro koje se nalazi uz površinske vode I. kategorije;

10. aktivnosti iz člana 109. stav 2. tač. od 1. do 4. ovog Zakona.

(2) Kantonalno ministarstvo nadležno za vode nadležno je za izdavanje vodnih akata za:

1. zahvatanje vode u količini do 10 litara u sekundi;

2. ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika;

3. vađenje materijala iz površinskih voda II. kategorije;

4. izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II. kategorije, snage do 5MW;

5. formiranje akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II. kategorije i nalazi se na području kantona;

6. izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama II. kategorije, ako te aktivnosti ne utiču na površinske vode I kategorije.

(3) Kantonalnim propisom utvrđuje se prijenos dijela kantonalnih nadležnosti za izdavanje vodnih akata za grad i općinu.

X. OGRANIČENJA PRAVA VLASNIKA I KORISNIKA ZEMLJIŠTA

Član 140

Služnosti

Za ustanovljavanje prava služnosti radi provođenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o vlasničko-pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98 i 29/03), te odredbe o služnostima iz propisa o građenju i eksproprijaciji.

Član 141

Pravo prijelaza preko zemljišta

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je dopustiti prijelaz preko zemljišta licima koja su ovlaštena istraživati, premjeravati, snimati ili obilježavati vodno dobro ili vode, kao i licima koja izvode radove na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju vodnih objekata ili postrojenja iz člana 14. ovog Zakona.

Član 142

Rješenje o privremenom zauzimanju zemljišta

(1) Ako vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi u skladu sa odredbom iz člana 141. ovog Zakona, rješenje o privremenom korištenju zemljišta donosi općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 143

Privremeno korištenje zemljišta radi zaštite od voda

(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta na ugroženom području iz člana 86. stav 1. ovog Zakona dužan je dozvoliti privremeno korištenje tog zemljišta za provođenje mjera i aktivnosti zaštite iz čl. 85. i 92. ovog Zakona.

(2) Izvođač radova dužan je kod provođenja mjera i aktivnosti iz stava 1. ovog člana u što manjoj mjeri uticati na stanje zemljišta, a po prestanku opasnosti od štetnog djelovanja voda nastalu štetu otkloniti.

Član 144

(1) Ako vlasnik, odnosno korisnik zemljišta iz člana 143. stav 1. ovog Zakona ne dozvoli privremeno korištenje tog zemljišta, rješenjem općinskog organa uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove naložit će mu se da postupi u skladu sa odredbama člana 143. stav 1. ovog Zakona.

(2) Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 145

Korištenje materijala za odbranu od poplava

(1) Izvođač radova kod provođenja mjera i aktivnosti odbrane od poplava ima pravo koristiti šljunak, pijesak, zemlju ili drugi materijal sa zemljišta vlasnika, odnosno korisnika zemljišta na kojem se provode mjere i aktivnosti iz člana 92. ovog Zakona.

(2) Izvođač radova dužan je kod korištenja zemljišta iz stava 1. ovog člana u što manjoj mjeri uticati na stanje zemljišta, a po prestanku opasnosti od poplava nastalu štetu otkloniti.

Član 146

(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta iz člana 143. stav 1. ovog Zakona dužan je dozvoliti korištenje šljunka, pijeska, zemlje ili drugog materijala sa tog zemljišta za provođenje mjera i aktivnosti iz člana 92. ovog Zakona.

(2) Ako vlasnik, odnosno korisnik ne dozvoli korištenje zemljišta u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove donosi rješenje o korištenju tog zemljišta.

(3) Žalba protiv rješenja iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 147

Ograničenja prava vlasništva i odšteta

(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete koja nastane zbog privremenog korišenja zemljišta iz člana 141. ovog Zakona, odnosno naknadu u slučaju nemogućnosti potpunog otklanjanja štete nastale provođenjem mjera i aktivnosti iz člana 143. stav 1. i člana 145. stav 1. ovog Zakona.

(2) Vlasnik odnosno korisnik zemljišta koje je predmet ograničenja iz čl. 141., 143. i 146. ovog Zakona naknadu iz stava 1. ovog člana sporazumno utvrđuje sa agencijom za vodno područje, ministarstvom kantona nadležnim za vode, odnosno organom uprave grada ili općine nadležnim za vode. Ako se sporazum ne postigne, o visini naknade odlučuje nadležni sud.

Član 148

(1) Ako u provođenju zaštitnih mjera iz člana 68. ovog Zakona nastupi šteta vlasniku, odnosno korisniku objekta i druge nekretnine, investitor, odnosno vlasnik ili korisnik sistema za snabdijevanje vodom dužan je utvrditi način obeštećenja po općim propisima za naknadu štete kao i izvore sredstava za obeštećenje.

(2) Ako investitor, odnosno vlasnik ili korisnik sistema za snabdijevanje vodom ne postigne sporazum o naknadi iz stava 1. ovog člana, naknada se vrši u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Član 149

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta koje se nalazi na ugroženom području iz člana 86. ovog Zakona nema pravo na naknadu štete za ograničenja ili zabrane iz čl. od 95. do 97. ovog Zakona.

Član 150

Odvodnja oborinskih i drenažnih voda

(1) Ukoliko se ne uzrokuje značajnija šteta ili smetnja fizičkom ili pravnom licu i ukoliko odvodnja vode ne može razumno biti izvršena na drugi način, vlasnik ili posjednik zemljišta za koje postoji potreba odvodnje oborinskih ili drenažnih voda može:

1. sagraditi kanal ili bilo koji drugi objekat na zemljištu koje je u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica, uz njegovu saglasnost,

2. odvoditi oborinske ili drenažne vode u kanal ili drugi odgovarajući objekat koji je u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica, uz njegovu saglasnost.

(2) Fizičko ili pravno lice koje preduzima aktivnosti iz stava 1. tačka 1. ovog člana obavezno je održavati objekat u stanju koje ne uzrokuje nastanak štete na zemljištu drugog fizičkog ili pravnog lica. Fizičko ili pravno lice koje preduzima aktivnosti iz stava 1. tačka 2. ovog člana snosi troškove za potrebne izmjene u navedenim objektima, kao i njegov pripadajući dio budućih troškova održavanja objekata.

(3) U slučaju da strane iz st. 1. i 2. ovog člana ne postignu dogovor o spornom pitanju odlučuje nadležni organ uprave, odnosno sud.

Član 151

Prijelaz i korištenje zemljišta za vršenje monitoringa voda

(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je dozvoliti prelazak preko zemljišta i korištenje zemljišta

organu nadležnom za vode, agenciji za vodno područje, operatoru ili drugim licima angažiranim za vršenje monitoringa voda.

(2) U slučaju da je vršenje monitoringa iz stava 1. ovog člana onemogućeno o spornom pitanju odlučuje općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.

(3) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta iz stava 1. ovog člana ima pravo na naknadu štete. Visina naknade sporazumno se utvrđuje. Ako se sporazum ne postigne, o visini naknade odlučuje nadležni sud.

XI. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA VODAMA

1. Agencije za vode

Član 152

Osnivanje agencija za vode

(1) Ovim Zakonom osnivaju se agencije za vodna područja (u daljnjem tekstu: agencije za vode) radi provođenja zadataka upravljanja vodama koji se ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona stavljaju u njihovu nadležnost.

(2) Agencije za vode iz stava 1. ovog člana su:

1. "Agencija za vodno područje rijeke Save" i

2. "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" .

(3) Skraćeni nazivi agencija za vode glase:

1. "AVP Sava" i

2. "AVP Jadransko more".

(4) Sjedište "AVP Sava" je u Sarajevu a sjedište"AVP Jadransko more" u Mostaru.

(5) Mjesna nadležnost "AVP Sava" i "AVP Jadransko more" obuhvata pripadajuće vodno područje određeno aktom iz člana 23. stav 5. ovog Zakona.

Član 153

(1) Agencije za vode su federalne javne ustanove koje djeluju u skladu sa propisima koji reguliraju rad ustanova, ako ovim Zakonom nije drugačije utvrđeno.

(2) Agencije za vode su pravna lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim Zakonom, drugim zakonima i statutom agencije.

(3) Agencije za vode su neprofitna pravna lica koja posluju putem svog transakcijskog računa za obavljanje djelatnosti.

(4) Agencije za vode upisuju se u sudski registar.

(5) Rad agencija za vode je javan. Agencija za vode o svom radu obavještava javnost pravovremeno i istinito na način određen statutom agencije.

Član 154

Područni uredi agencija

(1) U cilju osiguranja efikasnog izvršavanja zadataka iz nadležnosti agencije za vode i promoviranja principa približavanja korisniku osnivaju se područni uredi "AVP Sava" za: podsliv rijeke Une u Bihaću, podsliv rijeke Vrbas u Jajcu, podsliv rijeke Bosne u Zenici i podsliv rijeke Drine u Goraždu, te područni ured "AVP Jadransko more" za slivove Cetine i Krke u Livnu i područni ured u Konjicu za gornji tok rijeke Neretve sa Rakitnicom i srednji uzjezerni tok rijeke Neretve.

(2) Za područja sa specifičnom problematikom u oblasti voda agencije za vode mogu osnovati i druge područne urede.

(3) Odluku o osnivanju područnih ureda iz stava 2. ovog člana donosi federalni ministar na prijedlog upravnog odbora agencije za vode.

(4) Područni uredi iz st. 1. i 2. ovog člana su organizacione jedinice agencije za vode. Poslovi, zadaci i djelokrug rada područnih ureda uređuju se statutom agencije za vode.

Član 155

Zadaci agencije za vode

(1) Zadaci agencije za vode su trajno i nesmetano obavljanje poslova kojima se ostvaruje upravljanje vodama u obimu utvrđenom planovima iz člana 160. st. 1. i 2. tačka 2. ovog Zakona i u skladu sa sredstvima koja se na osnovu ovog Zakona osiguravaju za te namjene.

(2) Za obavljanje poslova od javnog interesa agencija za vode ima, u skladu sa ovim Zakonom, propisana ovlaštenja u okviru kojih donosi upravne i druge akte, te odlučuje o pitanjima značajnim za upravljanje vodama.

(3) U okviru ovlaštenja iz stava 2. ovog člana agencija za vode vrši ovlaštenja i obaveze Federacije prema zaštitnim vodnim objektima iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona koji su u vlasništvu Federacije.

Član 156

(1) Pored zadataka iz čl. 29. i 155. ovog Zakona agencija za vode na području za koje je nadležna obavlja i sljedeće poslove:

1. organizira, prikuplja, upravlja i vrši distribuciju podataka o vodnim resursima u skladu sa odredbama ovog Zakona uključujući i uspostavu i održavanje ISV;

2. organizira hidrološki monitoring i monitoring kvaliteta voda, monitoring ekološkog stanja površinskih voda, te monitoring podzemnih voda, priprema izvještaj o stanju voda i predlaže potrebne mjere;

3. priprema plan upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizira izradu tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji se odnose na upravljanje vodama, u skladu sa ovim Zakonom;

4. priprema planove za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obala vodnog tijela i organizira implementaciju tih planova;

5. upravlja javnim vodnim dobrom iz člana 9. stav 3. tačka 1. ovog Zakona na način određen ovim Zakonom;

6. preduzima hitne mjere na sprečavanju ili smanjenju štetnih uticaja prouzrokovanih incidentnim zagađenjima i priprema planove za takve mjere;

7. izdaje vodne akte u skladu sa ovim Zakonom za čije se potrebe uspostavlja posebna organizaciona jedinica u okviru agencije za vode;

8. daje stručna mišljenja prema zahtjevima za izdavanje vodnih akata iz nadležnosti kantonalnog ministarstva nadležnog za vode;

9. daje stručna mišljenja sa stanovišta voda o dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja zatraže ti organi;

10. učestvuje u pripremi politike sektora voda i legislative koja se odnosi na vode;

11. promovira istraživački rad u oblasti voda i održivog upravljanja vodama;

12. organizira podizanje javne svijesti vezane za održivo korištenje voda, zaštitu voda i zaštitu vodnih ekosistema;

13. učestvuje u koordinaciji aktivnosti na izradi i provođenju planova upravljanja vodama sa nadležnim organizacijama iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog podsliva rijeke Save i međunarodnih riječnih bazena Neretve i Cetine;

14. prema odluci Federalnog ministarstva provodi aktivnosti vezane za implementaciju projekata koje finansiraju međunarodne institucije, odnosno koji se finansiraju iz budžeta Federacije;

15. vrši redovne konsultacije sa agencijom za vodno područje u Republici Srpskoj na istom vodnom području koje se odnose na poslove iz stava 1. tač. od 1. do 14. ovog člana;

16. preduzima aktivnosti vezane za prikupljanje vodnih naknada i izvještavanje nadležnih institucija o stepenu izmirenja obaveza od obveznika plaćanja vodnih naknada i dr.;

17. obavlja i druge poslove propisane ovim Zakonom i aktima agencije za vode.

(2) Agencije za vode obavezne su uskladiti metodologiju i način izvršavanja zadataka iz čl. 29. i 155. ovog Zakona i stava 1. ovog člana za područje Federacije, a zadatke iz stava 1. tačka 10. ovog člana pripremiti objedinjeno za cijelo područje Federacije.

Član 157

Povjeravanje stručno-tehničkih poslova trećim licima

(1) Obavljanje stručno-tehničkih poslova iz svoje nadležnosti agencija za vode može ustupiti ovlaštenim pravnim licima.

(2) Federalni ministar propisuje uvjete i kriterije koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica iz stava 1. ovog člana i način izdavanja ovlaštenja.

Član 158

Statut agencije za vode

(1) Agencija za vode ima statut i druge opće akte.

(2) Statutom agencije za vode uređuju se naročito:

1. djelokrug rada;

2. upravljanje, rukovođenje i nadzor nad radom agencije za vode;

3. unutrašnja organizacija agencije za vode;

4. ovlaštenja i odgovornosti direktora agencije za vode;

5. ograničenja u pogledu sticanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine agencije za vode;

6. namjena i način raspoređivanja, odnosno korištenja sredstava agencije za vode;

7. javnost rada, saradnja sa državnim organima i drugim institucijama u ostvarivanju djelatnosti agencije za vode;

8. obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova agencije za vode;

9. pitanja za koja je zakonom propisano da se uređuju statutom;

10. druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje agencije za vode.

Član 159

Upravni odbor agencije za vode

(1) Agencijom za vode upravlja upravni odbor.

(2) Upravni odbor broji pet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva, a na osnovu provedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

(3) Članovi upravnog odbora biraju se iz reda stručnjaka sa područja upravljanja vodama, javnih finansija i drugih oblasti, s tim da se jedan Član upravnog odbora imenuje iz reda zaposlenika agencije za vode i jedan Član iz Federalnog ministarstva.

(4) Upravni odbor imenuje se na period od četiri godine. Za člana upravnog odbora može se imenovati jedno lice najviše u dva mandata.

(5) Predsjednik Upravnog odbora ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao i direktor Agencije za vode.

Član 160

Nadležnost upravnog odbora

(1) Upravni odbor, uz saglasnost Vlade Federacije, donosi dokument okvirnog plana i finansijskog plana agencije za vode za period od najmanje tri godine.

(2) Upravni odbor, uz saglasnost Federalnog ministarstva:

1. donosi statut agencije za vode,

2. donosi godišnji plan i finansijski plan agencije za vode,

3. usvaja izvještaj o poslovanju agencije za vode za prethodnu godinu,

4. imenuje i razrješava direktora agencije za vode.

(3) Upravni odbor samostalno:

1. usvaja godišnji obračun o finansijskom poslovanju agencije za vode,

2. usvaja izvještaje o poslovanju i obračune o finansijskom poslovanju agencije za vode u toku godine,

3. donosi opća akta agencije za vode,

4. odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom agencije za vode.

(4) Upravni odbor agencije za vode naročito je odgovoran za provođenje utvrđene politike upravljanja vodama i naloga Federalnog ministarstva.

(5) Način rada i donošenja odluka upravnog odbora uređuje se statutom agencije za vode.

Član 161

Nadzorni odbor

(1) Kontrolu rada agencije za vode vrši nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor broji tri člana. Predsjednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva.

(3) Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri godine.

Član 162

(1) Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. analizira izvještaj o poslovanju agencije za vode,

2. pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun finansijskog poslovanja agencije za vode,

3. pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,

4. izvještava Federalno ministarstvo, upravni odbor i direktora agencije za vode o rezultatima nadzora.

(2) Način rada i donošenje odluka nadzornog odbora uređuju se statutom agencije za vode.

Član 163

Direktor agencije

(1) Agencijom za vode rukovodi direktor. Direktor predstavlja i zastupa agenciju za vode.

(2) Direktora agencije za vode imenuje i razrješava upravni odbor, uz saglasnost Federalnog ministarstva. Mandat direktora je četiri godine.

(3) Direktor se bira na osnovu javnog konkursa koji mora biti objavljen u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije, što se vrši u skladu sa zakonom i statutom agencije za vode.

(4) Za direktora agencije za vode imenuje se lice koje ima univerzitetsku diplomu. Detaljnije odredbe o uvjetima koje mora ispunjavati lice koje se imenuje za direktora i postupak imenovanja direktora određuju se statutom agencije za vode.

(5) Direktor agencije za vode odgovoran je upravnom odboru za rad agencije. Detaljnije odredbe o djelokrugu, ovlaštenjima i odgovornostima direktora određuju se statutom agencije za vode.

2. Savjetodavno vijeće vodnog područja

Član 164

Uspostavljanje savjetodavnog vijeća

(1) Za razmatranje sistemskih pitanja upravljanja vodama od značaja za vodno područje, razmatranje različitih potreba i interesa, te predlaganje mjera za razvoj i poboljšanje upravljanja vodama na vodnom području, Vlada Federacije osniva:

1. Savjetodavno vijeće Vodnog područja rijeke Save i

2. Savjetodavno vijeće Vodnog područja Jadranskog mora.

(2) Sastav i broj članova vijeća vodnog područja (u daljnjem tekstu: vijeće) utvrđuje se aktom o osnivanju vijeća, uzimajući u obzir osobine vodnog područja, broj kantona na vodnom području, značaj različitih vidova korištenja voda i druge specifičnosti vodnog područja, u skladu sa sljedećim kriterijima:

1. Vladu Federacije predstavlja najmanje pet članova prema nadležnostima i interesima za pitanje voda;

2. svaki kanton sa vodnog područja predstavlja najmanje jedan član. Ukupan broj predstavnika kantona utvrđuje se u skladu sa površinom i brojem stanovnika kantona, s tim da ukupan broj predstavnika kantona u vijeću ne može biti manji od ukupnog broja predstavnika Vlade Federacije;

3. predstavnici korisnika voda čine najmanje jednu trećinu svih članova vijeća;

4. nevladine organizacije sa vodnog područja u vijeću predstavljaju najmanje tri člana;

5. naučne institucije sa sjedištem na vodnom području koje se bave problematikom voda, okoliša i drugih sličnih oblasti u vijeću predstavljaju najmanje tri člana.

(3) Akt o osnivanju vijeća i njegov sastav, u skladu sa odredbama stava 2. ovog člana, donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva.

(4) Troškovi rada vijeća finansiraju se iz budžeta Federacije.

(5) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva propisuje vrstu i visinu troškova iz stava 4. ovog člana.

Član 165

Uloga i zadaci vijeća

(1) Vijeće iz člana 164. stav 1. ovog Zakona obavlja sljedeće:

1. učestvuje u pripremi nacrta plana upravljanja vodama i strategije upravljanja vodama;

2. razmatra i daje mišljenje o strateškim dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja se odnose na upravljanje vodama i obrnuto;

3. razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za riječni bazen ili podsliv u sklopu vodnog područja, a koje se tiče međuentitetske saradnje;

4. razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za oba vodna područja koja se odnose na korištenje ili zaštitu voda;

5. razmatra i daje mišljenje o pitanjima upravljanja vodama koja su od značaja za međuentitetsku saradnju, za Bosnu i Hercegovinu u cjelini i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

(2) Vijeće daje mišljenje na sva pitanja koja se odnose na vode, a koja od vijeća zatraži Vlada Federacije ili vlade kantona.

(3) Vladi Federacije i agenciji za vode vijeće može predložiti studijske ili istražne radove koji se odnose na pitanja upravljanja vodama na vodnom području.

(4) Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti agencija za vode uzima u obzir mišljenje i preporuke vijeća.

Član 166

Način rada vijeća

(1) Vijeće donosi poslovnik o svom radu.

(2) Vijeće se sastaje najmanje tri puta godišnje.

(3) Sastancima vijeća prisustvuje direktor agencije za vode.

(4) Vijeće je dužno osigurati mogućnost prisustva sastancima vijeća predstavnicima agencije za vode sa istog vodnog područja Republike Srpske.

3. Upravljanje vodama na kantonalnom nivou

Član 167

(1) Kanton je nadležan za obavljanje poslova i zadataka koji su ovim Zakonom dati u njegovu nadležnost, a način organizacije obavljanja tih poslova uređuje se propisom kantona.

(2) Kanton svojim propisom može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na grad i/ili općinu na svom području.

XII. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

Član 168

Izvori sredstava

Sredstva za obavljanje poslova i zadataka određenih ovim Zakonom osiguravaju se iz:

1. opće vodne naknade;

2. posebnih vodnih naknada;

3. prihoda po osnovu zakupa javnog vodnog dobra;

4. budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta grada i općine;

5. kreditnih sredstava;

6. sredstava osiguranih posebnim zakonom;

7. donacija i ostalih sredstava u skladu sa zakonom.

Član 169

Opća vodna naknada

(1) Obveznici plaćanja opće vodne naknade su fizička i pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti.

(2) Obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su plaćati opću vodnu naknadu u visini od 0,5% od osnovice koju čini netoplaća zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vrijeme i naknada isplaćena na osnovu ugovora o djelu.

(3) Naknada iz stava 2. ovog člana obračunava se i uplaćuje istovremeno sa isplatom plaća, odnosno

utvrđene naknade po ugovoru.

Član 170

Posebne vodne naknade

(1) Posebne vodne naknade su :

1. naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda koja obuhvata zahvatanje:

- vode za javno vodosnabdijevanje,

- vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje vode,

- vode za navodnjavanje,

- vode za uzgajanje ribe u ribnjacima,

- vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane,

- vode za druge namjene.

Naknada iz tačke 1. stav 1. ovog člana obračunava se na osnovu količine zahvaćene vode izražene u m3. Visina ove naknade može biti različita, zavisno od namjene i kvaliteta vode;

2. naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije. Ova naknada obračunava se na osnovu proizvedene električne energije izražene u kWh;

3. naknada za zaštitu voda:

- koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate. Ova naknada obračunava se na osnovu količine zagađenja voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (u daljnjem tekstu: EBS),

- za ispuštanje otpadnih voda. Ova naknada obračunava se na osnovu količine zagađenja voda izraženog preko EBS,

- za uzgoj ribe. Ova naknada se obračunava po 1kg proizvedene ribe,

- za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu biljaka. Ova naknada obračunava se po 1kg proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva ili hemikalije za zaštitu biljaka;

4. naknada za vađenje materijala iz vodotoka. Ova naknada obračunava se po 1m3 izvađenog materijala;

5. naknada za zaštitu od poplava:

- poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta koje je zaštićeno objektima za zaštitu od poplava. Primjenjuju se definicije poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta usvojene u poreznim propisima. Ova naknada obračunava se po 1ha zaštićenog zemljišta. Visina ove naknade može biti različita, zavisno od vrste branjenog zemljišta,

- stambenih, poslovnih i drugih objekata koji su zaštićeni objektima za zaštitu od poplava. Ova naknada obračunava se po 1m2 korisne površine objekta.

(2) Obveznik plaćanja posebnih vodnih naknada iz stava 1. tač. 1., 2. i 3. alineja 2. i 3. i tačka 4. ovog člana je fizičko i pravno lice koje je dužno pribaviti vodnu dozvolu, odnosno vodnu saglasnost za odgovarajuću aktivnost, u smislu odredbi ovog Zakona. Ovoj obavezi ne podliježe fizičko i pravno lice iz člana 110. stav 3. ovog Zakona jer je u tom slučaju obveznik plaćanja naknade operator javnog vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema.

(3) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 3. alineja 1. ovog člana je fizičko i pravno lice na čije je ime registrirano transportno sredstvo, odnosno vlasnik građevinske mašine za koju nije potrebna registracija.

(4) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 3. alineja 4. ovog člana je fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi vještačka đubriva ili hemikalije za zaštitu biljaka.

(5) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 5. alineja 1. i 2. ovog člana je vlasnik zemljišta, odnosno objekta.

Član 171

Visina posebne vodne naknade

Visinu posebne vodne naknade iz člana 170. ovog Zakona propisuje Vlada Federacije na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva i federalnog ministra nadležnog za okoliš, uz prethodnu saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za finansije.

Član 172

Oslobađanje od plaćanja posebnih vodnih naknada

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava iz člana 170. stav 1. tačka 5. alineja 1. i 2. ovog Zakona ne plaća se u sljedećim slučajevima:

1. za nekretnine koje neposredno služe za zračni, željeznički i putni saobraćaj, osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, kulturu, groblja ili vjerske svrhe;

2. za poljoprivredno i šumsko zemljište ukoliko je vlasnik zemljišta roditelj, supružnik ili malodobno djete poginulog borca branioca, kao i fizičko lice koje je u stanju socijalne potrebe, ukoliko to zemljište nije dato u zakup drugom fizičkom ili pravnom licu, o čemu odlučuje federalni organ nadležan za utvrđivanje poreznih obaveza;

3. za zaštitne vodne objekte iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona, vodne objekte za odvodnjavanje iz člana 14. stav 1. tačka 2. ovog Zakona i javno vodno dobro iz člana 9. ovog Zakona.

Član 173

Privremeno izuzeće od plaćanja posebne vodne naknade

(1) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz člana 170. stav 1. tačka 3. alineja 2. ovog Zakona može u posebnim slučajevima biti u cijelosti ili djelomično oslobođen plaćanja posebne vodne naknade.

(2) Obveznik iz stava 1. ovog člana u cijelosti se oslobođa plaćanja posebne vodne naknade ako:

1. samostalno vrši prečišćavanje otpadnih voda na način da ispunjava uvjete o graničnim vrijednostima zagađujućih materija iz člana 55. ovog Zakona i ako mulj sa postrojenja za prečišćavanje odlaže na propisan način,

2. u mogućnosti je dokazati odgovarajućim tehničkim elaboratom osiguravanje smanjenja emisije zagađujućih materija ispod vrijednosti utvrđenih propisom iz člana 55. ovog Zakona.

(3) Obveznik iz stava 1. ovog člana djelomično se oslobađa plaćanja posebne vodne naknade, ako ta sredstva upotrijebi za investiranje u radove na smanjenju emisije zagađujućih materija.

(4) Oslobađanje od plaćanja naknade iz stava 3. ovog člana vrši se do najviše 40% od iznosa godišnje posebne vodne naknade kada je obveznik u mogućnosti dokazati da je pristupio radovima na smanjenju emisije zagađujućih materija.

(5) U slučaju neizvršenja preuzetih obaveza iz stava 4. ovog člana obveznik je dužan uplatiti puni iznos posebne vodne naknade u roku od šest mjeseci.

(6) Obveznik iz stava 5. ovog člana nema pravo na podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja posebne vodne naknade u naredne dvije godine.

(7) Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra i federalnog ministra nadležnog za okoliš donosi propis o uvjetima za oslobađanje od plaćanja posebne vodne naknade kojim se detaljno reguliraju uvjeti, procedura, rokovi i mjere u slučajevima neizvršenja obaveza na smanjenju emisije zagađujućih materija.

(8) Federalno ministarstvo odlučuje o oslobađanju od plaćanja posebne vodne naknade, u skladu sa propisom iz stava 7. ovog člana.

Član 174

Prikupljanje vodnih naknada

(1) Način obračunavanja, postupak i rokove za obračunavanje i plaćanje, kao i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada propisuje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom finansija.

(2) Sredstva od izdavanja u zakup javnog vodnog dobra ostvaruju se na osnovu ugovora o zakupu i uplaćuju na uplatni račun otvoren u skladu sa posebnim propisom za uplatu javnih prihoda.

Član 175

Kamata na zakašnjele uplate

Kamate na neblagovremene uplate na osnovu opće vodne naknade, posebnih vodnih naknada i prihoda od izdavanja u zakup javnog vodnog dobra obračunavaju se i uplaćuju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/01, 52/01 i 42/06.).

Član 176

Platni nalog

Naplata vodnih naknada iz čl. 169., 170. i 175. ovog Zakona i prihoda od zakupa javnog vodnog dobra vrši se platnim nalogom za uplatu javnih prihoda na uplatne račune otvorene u skladu sa posebnim propisom za uplatu javnih prihoda koji donosi Federalno ministarstvo finansija.

Član 177

Raspodjela vodnih naknada

(1) Vodne naknade iz čl. 169. i 170. ovog Zakona i prihodi prikupljeni na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije raspoređuju se na sljedeći način:

1. nadležnoj agenciji za vode 40%,

2. u korist budžeta kantona 45% i

3. u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije 15%.

(2) Prihodi od zakupa javog vodnog dobra na površinskim vodama II. kategorije u cijelosti pripadaju budžetu kantona.

(3) Za korištenje sredstava iz stava 1. tačka 2. i stava 2. ovog člana kantoni su dužni uspostaviti instituciju propisom iz člana 167. stav 1. ovog Zakona.

(4) Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog člana može se promijeniti. O potrebi promjene raspodjele sredstava odlučuje Vlada Federacije svake dvije godine na usaglašeni prijedlog Federalnog ministarstva, federalnog ministarstva nadležnog za okoliš i kantonalnih ministarstva nadležnih za vode.

Član 178

Korištenje prihoda

(1) Prihodi iz člana 177. stav 1. tačka 1. ovog Zakona koriste se za:

1. poslove i zadatke iz čl. 29. i 156. ovog Zakona,

2. održavanje zaštitnih objekata u vlasništvu Federacije,

3. druge poslove i aktivnosti koje su ovim Zakonom povjerene agenciji za vode i

4. finansiranje rada agencije za vode.

(2) Prihodi iz člana 177. stav 1. tačka 2. ovog Zakona koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata iz člana 14. stav 1. ovog Zakona, osim objekata iz tačke 3. alineje 2., 4., 5. i 6. tog člana, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i dr.), u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode.

(3) Prihodi iz člana 177. stav 1. tačka 3. ovog Zakona koriste se isključivo za provođenje zadataka koji su ovim Zakonom dati u nadležnost federalnom ministarstvu nadležnom za okoliš i za sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za Federaciju.

XIII. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA

1. Nadzor Federalnog ministarstva

Član 179

Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, kao i upravni nadzor nad radom agencija za vode u obavljanju poslova koji su ovim Zakonom dati u nadležnost agencija za vode.

Član 180

(1) U vršenju nadzora nad obavljanjem poslova koji su ovim Zakonom dati u nadležnost agencija za vode, Federalno ministarstvo ostvaruje neposredan uvid i kontrolu u postupanje agencija za vode, vrši pregled akata i dokumentacije koju donose agencije i o kojoj vode evidenciju, daje naloge i instrukcije za obavljanje poslova i traži podatke i obavještenja o izvršavanju obaveza iz ovog Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu ovog Zakona i izvještaje o izvršavanju zadataka agencija propisanih ovim Zakonom.

(2) Ako Federalno ministarstvo utvrdi da agencija za vode ne izvršava obaveze iz ovog Zakona i propise donesene na osnovu ovog Zakona koje su u njenoj nadležnosti, ili opće akte za čije izvršenje je ovlaštena, ili utvrdi nepravilnosti u radu agencije, određuje rok u kojem se obaveze iz ovog Zakona, propis ili opći akt moraju izvršiti, odnosno nepravilnosti otkloniti.

(3) Ako agencija za vode u roku ne izvrši obavezu koja joj je naložena prema odredbama stava 2. ovog člana, Federalno ministarstvo o utvrđenom propustu ili nepravilnosti obavijestit će Vladu Federacije.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana Vlada Federacije izdaje smjernice agenciji za vode, odnosno preduzima mjere kojima se osigurava obavljanje poslova na način utvrđen ovim Zakonom.

Član 181

(1) Federalno ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću vodnih akata koje donose agencije za vode, kao i kantonalni, gradski i općinski organi uprave nadležni za vode rješavajući u upravnim stvarima o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica koja su ovim Zakonom propisana kao nadležnost agencija za vode, odnosno nadležnost kantonalnog, gradskog i općinskog organa uprave nadležnih za vode.

(2) Protiv rješenja agencije za vode o izdatom vodnom aktu iz člana 107. ovog Zakona, a u vezi sa članom 139. stav 1. ovog Zakona donesenog u prvostepenom postupku, žalba se izjavljuje Federalnom ministarstvu.

(3) Protiv rješenja kantonalnog, gradskog, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za vode o izdatom vodnom aktu iz člana 107. ovog Zakona, a u vezi sa članom 139. stav 2. ovog Zakona donesenog u prvostepenom postupku, žalba se izjavljuje Federalnom ministarstvu.

2. Organizacija vršenja inspekcijskog nadzora

Član 182

Zajednička odredba

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona provodi se u skladu sa odredbama ovog Zakona i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) koje se odnose na inspekcijski nadzor.

a) Federalna vodna inspekcija

Član 183

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona koji su ovim Zakonom dati u nadležnost Federacije, provodi Federalno ministarstvo putem federalne vodne inspekcije, koja se nalazi u sastavu Federalnog ministarstva, u skladu sa članom 216. ovog Zakona.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, a koje donosi

federalni ministar nadležan za okoliš, provodi federalno ministarstvo nadležno za okoliš putem federalne inspekcije nadležne za zaštitu okoliša.

Član 184

Organizacija federalne vodne inspekcije

(1) U cilju osiguranja efikasnog obavljanja inspekcijskih poslova federalna vodna inspekcija organizira se za:

1. neposredni sliv Save,

2. podsliv Une sa Glinom i Koranom,

3. podsliv Vrbasa,

4. podsliv Bosne,

5. podsliv Drine,

6. bazen Neretve,

7. bazene Krke i Cetine i

8. obalno more.

(2) Broj i teritorijalna raspoređenost federalnih vodnih inspektora utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva.

Član 185

Glavni i federalni vodni inspektori

(1) Glavni federalni vodni inspektor i federalni vodni inspektori postavljaju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06).

(2) Posebni uvjeti koje mora ispuniti lice koje se postavlja za glavnog federalnog vodnog inspektora i federalnog vodnog inspektora utvrđuju se Pravilnikom iz člana 184. stav 2. ovog Zakona.

Član 186

Predmet inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor obuhvata:

1. preduzimanje inspekcijskih radnji na utvrđivanju stanja izvršavanja propisa kod pravnih i fizičkih lica koja su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužna postupati prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona,

2. određivanje upravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz tačke 1. ovog člana,

3. preduzimanje drugih mjera određenih ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 187

Ovlaštenja inspektora

(1) Pored ovlaštenja i dužnosti iz člana 182. ovog Zakona federalni vodni inspektor, prema ovom Zakonu, ovlašten je i dužan:

1. spriječiti neovlašteno korištenje vode, u smislu odredaba ovog Zakona;

2. spriječiti ili ograničiti ostvarivanje prava na korištenje vode, ako se ona ne koriste u skladu sa vodnom dozvolom;

3. zaustaviti izgradnju ili izvođenje zahvata u prostoru, ako se ta izgradnja i zahvati izvode bez ili u

suprotnosti sa vodnom saglasnosti;

4. odrediti privremeni prekid obavljanja djelatnosti, ako se krše odredbe dozvole iz tačke 2. stav 1. ovog člana;

5. zabraniti upotrebu objekta i uređaja, ako se koriste bez ili u suprotnosti sa vodnom dozvolom;

6. zabraniti ili ograničiti ispuštanje otpadnih voda u površinske vode ili indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode, ako se to ispuštanje vrši u suprotnosti sa odredbama člana 55. ovog Zakona i odrediti uspostavljanje prvobitnog stanja;

7. zabraniti vađenje materijala iz površinskih voda, ako se vađenje tog materijala vrši bez vodnog ili u suprotnosti sa vodnim aktima;

8. odrediti obavezu utvrđivanja štete i naknade štete nastale radnjama iz tačke 7. stav 1. ovog člana i obavezu vraćanja u prvobitno stanje;

9. odrediti i druge mjere u skladu sa ovim Zakonom, ili na osnovu propisa i vodnih akata donesenih na osnovu ovog Zakona.

(2) Ako je potrebno da se otklone izvori i posljedice prekomjernog zagađivanja vode, federalni vodni inspektor može odrediti sanacione mjere ili predložiti Federalnom ministarstvu pripremu i provođenje sanacionog programa.

Član 188

Upravne radnje

(1) Federalni vodni inspektor u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora o utvrđenim činjenicama sačinjava zapisnik.

(2) Federalni vodni inspektor donosi pisano rješenje i odmah naređuje njegovo izvršenje, ako:

1. prijeti nastanak neposredne opasnosti od poplava, izlijevanja voda ili pogoršanja stanja u toku poplave;

2. prijeti nastanak nestašice vode ili teškoće u snabdijevanju vodom;

3. postoji opasnost od zagađenja vode ili je nastupilo zagađenje u obimu u kojem to predstavlja neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi ili za životinjski ili biljni svijet;

4. postoji neposredna opasnost za zagađenje izvora vode namijenjenog snabdijevanju vodom za piće;

5. postoji neposredna opasnost za zagađenje površinskih i podzemnih voda;

6. nastupi suša, ili bi iz drugih razloga moglo doći do nestašice vode ili poteškoća u snabdijevanju vodom za piće;

7. postoji neposredna opasnost od pojave odrona zemlje, klizišta ili drugih vidova erozije;

8. je to potrebno za osiguranje provođenja opće upotrebe voda iz člana 46. ovog Zakona ili za osiguranje stvarne služnosti iz čl. od 140. do 151. ovog Zakona, ukoliko se vlasnik ili drugi korisnik vodnog dobra iz čl. 7. i 8. ovog Zakona ili drugog priobalnog zemljišta suprotstavlja prelasku preko svoje zemlje ili obavljanju radova radi provođenja ovog Zakona;

9. je to potrebno za osiguranje izvođenja radova na istraživanju voda, u skladu sa odredbama ovog Zakona;

10. zahtijevaju to i druge hitne situacije određene zakonom.

(3) Izuzetno, federalni vodni inspektor za slučajeve iz tač. 1., 3., 4., 7. i 10. stav 2. ovog člana može donijeti usmeno rješenje i narediti njegovo izvršenje bez odlaganja, s tim što je dužan donijeti pisano rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja. Sadržaj pisanog rješenja mora odgovarati sadržaju usmenog rješenja.

(4) Ako pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za opasnosti i posljedice iz tač. 1., 3., 4., 7. i 10. stav 2. ovog člana ne postupi odmah po nalogu vodnog inspektora, ili ako se ne može identifikovati lice odgovorno za nastanak opasnosti i posljedica, vodna inspekcija će angažirati ovlaštenu instituciju iz člana

189. stav 1. ovog Zakona za provođenje mjera radi elimininacije opasnosti ili ublažavanja posljedica.

(5) Troškove nastale provođenjem mjera iz stava 4. ovog člana snosi nadležna agencija za vode, a te troškove naknadno naplaćuje od odgovornog lica zbog čijeg je djelovanja ili propuštanja djelovanja došlo do nastanka opasnosti, odnosno neželjenih posljedica.

Član 189

Stručni poslovi po nalogu inspekcije

(1) Obavljanje određenih stručnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (radovi na sprečavanju širenja zagađenja u slučaju akcidenta i čišćenje zagađenja iz vode i vodnog dobra, ispitivanje, ekspertiza i sl.) koji zahtijevaju posebnu tehničku opremu i specijalizirane stručnjake ili primjenu naučnih metoda i postupaka, može se povjeriti ovlaštenim i osposobljenim institucijama (ustanova, preduzeće, laboratorij, društvo) koje obavljaju takve poslove.

(2) Institucije iz stava 1. ovog člana angažiraju se na osnovu naloga federalnog vodnog inspektora putem mjesno nadležne agencije za vode.

Član 190

Inspekcijski postupci

(1) Kada utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, propis ili drugi akt donesen na osnovu ovog Zakona, federalni vodni inspektor zapisnikom konstatuje nepravilnost ili nedostatak i rješenjem određuje mjere i rok za njihovo otklanjanje.

(2) Pored ovlaštenja i dužnosti određenih zakonom, u slučaju iz stava 1. ovog člana, federalni vodni inspektor ovlašten je i dužan:

1. narediti obustavljanje izvođenja radova, ako se vrše protivno vodnom aktu ili se vrše bez vodnog akta, a propisana je obaveza njegovog pribavljanja;

2. narediti, u saradnji sa građevinsko-urbanističkom inspekcijom, uklanjanje sagrađenog objekta ili postrojenja izgrađenog bez vodnog akta, ako u roku od 60 dana nije pribavljen vodni akt;

3. narediti privremenu obustavu rada, odnosno obavljanje djelatnosti pravnog lica ili njegovog dijela, ako utvrdi da otpadne vode sadrže opasne materije u količini većoj od dozvoljene ili se zahvataju veće količine vode od dozvoljenih;

4. zabraniti preduzimanje radnji koje nisu dozvoljene ovim Zakonom.

(3) Federalni vodni inspektor sarađuje sa organom vodne inspekcije susjednih i drugih država o pitanjima nedozvoljene promjene režima voda na kontrolnim profilima međudržavnih vodotoka u skladu sa međunarodnim ugovorom, sporazumom ili konvencijom koje je zaključila Bosna i Hercegovina.

Član 191

Pokretanje postupaka

(1) Federalni vodni inspektor dužan je uvijek kada utvrdi da je učinjeno djelo koje ima obilježje prekršaja propisanog ovim Zakonom, podnijeti zahtjev nadležnom organu za pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Federalni vodni inspektor dužan je uvijek kada utvrdi da je učinjeno djelo koje ima obilježje krivičnog djela, čija su obilježja propisana krivičnim zakonom, podnijeti pisanu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Član 192

Žalbe na rješenje inspektora

(1) Protiv rješenja federalnog vodnog inspektora žalba se izjavljuje Federalnom ministarstvu putem Federalne vodne inspekcije.

(2) Protiv rješenja kantonalnog, gradskog, odnosno općinskog vodnog inspektora, koje je doneseno na osnovu ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, žalba se izjavljuje Federalnoj vodnoj inspekciji putem kantonalne, gradske, odnosno općinske vodne inspekcije.

(3) Žalba protiv rješenja vodnog inspektora odlaže izvršenje rješenja, osim u slučajevima iz člana 188. st. 2. i 3. ovog Zakona.

Član 193

Akcidenti

(1) U slučaju akcidenta ili drugog vanrednog događaja, odmah po saznanju za njegovo nastupanje vodni inspektor je dužan, na području za koje je nadležan, preduzeti radnje i mjere predviđene ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, bez obzira na stvarnu nadležnost (federalna ili kantonalna) i o tome obavijestiti federalnu inspekciju nadležnu za zaštitu okoliša.

(2) U provođenju aktivnosti iz stava 1. ovog člana vodni inspektori dužni su sarađivati i razmjenjivati informacije o mjerama i aktivnostima koje su preduzete ili koje je neophodno preduzeti.

Član 194

Saradnja vodnih inspektora

(1) Federalni vodni inspektori dužni su međusobno sarađivati i informirati se o pojavama, problemima i načinu rješavanja pojedinih slučajeva. Inicijativu za saradnju može pokrenuti svaki od vodnih inspektora.

(2) Saradnja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se i sa vodnim kantonalnim i vodnim gradskim i općinskim inspektorima.

(3) Glavni federalni vodni inspektor dužan je inicirati i organizirati održavanje zajedničkog sastanka svih vodnih inspektora iz st. 1. i 2. ovog člana najmanje dva puta godišnje o čemu vodi posebnu zabilješku koju dostavlja federalnom ministru, agencijama za vode i kantonalnim ministarstvima nadležnim za vode.

(4) Federalna vodna inspekcija u svom radu sarađuje i sa drugim inspekcijama i organima u obavljanju svojih ovlaštenja.

Član 195

Odnosi federalne i kantonalne vodne inspekcije

(1) Ako federalni vodni inspektor utvrdi da kantonalni vodni inspektor ne provodi odredbe ovog Zakona koje se odnose na nadzor iz njegove nadležnosti, pisanim putem zatražit će od kantonalnog organa uprave nadležnog za vodnu inspekciju preduzimanje bez odlaganja zakonom utvrđenih mjera i aktivnosti.

(2) Ako i pored preduzete aktivnosti iz stava 1. ovog člana od federalnog vodnog inspektora kantonalni vodni inspektor ne preduzme zakonom utvrđene mjere, federalni vodni inspektor dužan je provesti te mjere na teret budžeta kantona i o tome obavijestiti kantonalnog ministra nadležnog za vode.

Član 196

Posebna ovlaštenja federalnog vodnog inspektora

(1) Izuzetno, prema zahtjevu kantonalnog ministarstva nadležnog za vode federalni ministar može rješenjem odrediti da nadzor nad provođenjem ovog Zakona iz nadležnosti kantona na području kantona vrši federalni vodni inspektor na određeno vrijeme.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.

Član 197

Obaveze agencija za vode prema vodnoj inspekciji

U cilju obavljanja poslova inspekcijskog nadzora i preduzimanja inspekcijskih mjera propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona agencije za vode su dužne, na zahtjev nadležnog federalnog ili kantonalnog vodnog ili okolišnog inspektora:

1. dostaviti potrebne podatke, akte ili dokumentaciju,

2. dati odgovarajuće stručno mišljenje,

3. izvršiti ispitivanje, odnosno organizirati vršenje dodatno potrebnih ispitivanja kvaliteta vode,

4. izvršiti i druge potrebne radnje iz nadležnosti agencije.

b) Kantonalna vodna inspekcija

Član 198

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, a koji su ovim Zakonom stavljeni u nadležnost kantona, provodi kantonalni organ uprave nadležan za vode putem kantonalne vodne inspekcije.

(2) Grad, odnosno općina mogu formirati gradsku, odnosno općinsku vodnu inspekciju za vršenje inspekcijskog nadzora koji su ovim Zakonom stavljeni u nadležnost kantona, što se utvrđuje propisom kantona.

(3) U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana kantonalna vodna inspekcija postupa u skladu sa odredbama čl. od 186. do 198. ovog Zakona.

c) Međuentitetska saradnja vodnih inspekcijskih službi

Član 199

(1) Federalna vodna inspekcija dužna je sarađivati i međusobno se informirati sa vodnom inspekcijom Republike Srpske o pojavama, problemima i načinu rješavanja pojedinih slučajeva od zajedničkog interesa.

(2) Prijedlog za održavanje zajedničkih sastanaka inspekcija iz stava 1. ovog člana daje glavni federalni vodni inspektor ili glavni vodni inspektor Republike Srpske.

Član 200

Vodni inspektori Federacije imaju pravo zajedno sa vodnom inspekcijom Republike Srpske izvršiti inspekcijski pregled u sljedećim slučajevima:

1. ako je došlo do incidentnog zagađenja na vodama i vodnom dobru čije su posljedice evidentne na teritoriji Federacije i Republike Srpske;

2. ako se utvrdi da objekat, instalacija ili aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Republike Srpske ima negativne uticaje na vode na teritoriji Federacije;

3. ako se utvrdi da objekat, instalacija ili aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Federacije ima negativne uticaje na vode na teritoriji Republike Srpske;

4. kada o tome postignu dogovor glavni vodni inspektori Federacije i Republike Srpske.

Član 201

(1) U slučaju zajedničkog inspekcijskog pregleda vodnih inspektora iz Federacije i Republike Srpske zapisnik sačinjava i preduzima odgovarajuće upravne mjere inspektor iz Federacije ako se desio incident u Federaciji, ili ako se objekat ili aktivnost koja je predmet inspekcijskog pregleda nalazi na teritoriji Federacije, odnosno u Republici Srpskoj, ako se desio incident u Republici Srpskoj ili ako se objekat ili aktivnost koja je predmet inspekcijskog pregleda nalazi na teritoriji Republike Srpske.

(2) U slučaju inspekcijskog pregleda iz stava 1. ovog člana vodni inspektor iz Federacije, odnosno Republike Srpske na čijoj teritoriji su evidentni uticaji može sačiniti službenu zabilješku.

(3) Vodni inspektori u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno razmjenjuju kopije sačinjenog zapisnika, zabilješke i druge relevantne dokumente.

Član 202

(1) Zajednički inspekcijski pregled vodni inspektori iz Federacije i Republike Srpske dogovaraju putem glavnih vodnih inspektora.

(2) Inicijativu za zajednički inspekcijski pregled može pokrenuti bilo koji od vodnih inspektora usmenim ili pisanim zahtjevom koji upućuje glavnom inspektoru ili nadležnom ministru iz Federacije, odnosno Republike Srpske.

(3) Glavni vodni inspektori dužni su o dogovoru iz stava 1. ovog člana obavijestiti svog nadležnog ministra.

3. Vodočuvarska služba

Član 203

(1) Radi sprečavanja zagađenja voda i oštećenja vodnih objekata Federalno ministarstvo može organizirati vodočuvarsku službu.

(2) Federalni ministar donosi propis o ovlaštenjima i zadacima vodočuvarske službe iz stava 1. ovog člana.

(3) Federalni ministar, uz saglasnost sa federalnim ministrom pravde, donosi propis o službenom znaku, iskaznici i uniformi vodočuvara.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Član 204

Prekršaji

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:

1. postupa suprotno odredbama iz člana 12. ovog Zakona;

2. vodni objekat iz člana 14. ovog Zakona ne održava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom (Član 20. stav 1.);

3. po prestanku upotrebe vodnog objekta iz člana 14. ovog Zakona ne postupi u skladu sa odredbama iz člana 20. stav 2. ovog Zakona;

4. ne čuva vodni objekat iz člana 14. ovog Zakona i uređaje na njemu u skladu sa odredbama iz člana 20. stav 5. ovog Zakona;

5. ne osigura stalni i sistematski pregled vode i ne preduzme mjere za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće i tehničke ispravnosti uređaja (Član 48. stav 2.);

6. vrši radnje suprotno odredbama iz člana 53. st. 2., 3. i 4. ovog Zakona;

7. otpadnu vodu ispušta suprotno odredbi iz člana 54. stav 1. ovog Zakona;

8. proizvodi, rukuje, čuva ili odlaže opasne materije i otpad na vodama i vodnom dobru (Član 59. stav 1.);

9. ne preduzme mjere za sprečavanje ili ublažavanje uticaja prouzrokovanih incidentom i o tome pravovremeno ne obavijesti policijsku upravu, vodnu inspekciju ili agenciju za vode (Član 61. stav 1.);

10. ne provodi odluku o zaštiti izvorišta (Član 66. stav 4.);

11. ne preduzme mjere za zaštitu kupališta iz člana 72. stav 1. ovog Zakona (Član 72. stav 4.);

12. obavlja radove i radnje zabranjene članom 96. stav 1. i članom 97. ovog Zakona;

13. koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate bez pribavljenog vodnog akta za koje je ovim Zakonom propisana obaveza pribavljanja vodnog akta (Član 109.);

14. koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate suprotno odredbama iz vodnog akta;

15. po isteku roka važenja vodne saglasnosti za vađenje materijala ne dovede korito i obale vodotoka u stanje predviđeno vodnim aktom (Član 114. stav 5.);

16. ne postupi po rješenju vodnog inspektora iz člana 190. stav 1. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u

iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 205

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:

1. ne vodi evidenciju o količinama zahvaćene vode i o tome ne dostavlja podatke nadležnoj agenciji za vode (Član 50. stav 1.);

2. prilikom rudarskih radova, iskopa tunela i drugih iskopa i bušenja tla naiđe na podzemnu vodu i o tome ne obavijesti nadležni organ (Član 52. stav 1.);

3. ne dozvoli ovlaštenom licu uzimanje podataka i obavljanje potrebnih ispitivanja nađenog ležišta vode (Član 52. stav 2.);

4. upotrebljava đubrivo ili sredstva za zaštitu biljaka na vodnom dobru (Član 56. stav 4.);

5. vrši plovidbu plovilom koje za pogon koristi naftne derivate na površinskim vodama na kojima je to zabranjeno (Član 57. stav 1.);

6. ispušta otpadne vode direktno iz plovila (Član 57. stav 4.);

7. pere vozilo ili druge mašine i uređaje u površinskoj vodi (Član 58.);

8. primijeti incident iz člana 61. stav 1. ovog Zakona, a o tome ne obavijesti nadležni organ (Član 61. stav 2.);

9. ne poštuje odredbe odluke iz člana 70. stav 2. ovog Zakona;

10. ne vrši zaštitu ekonomski važnih akvatičnih vrsta iz člana 71. stav 1. ovog Zakona;

11. postavlja stalne ili privremene objekte ili druge prepreke ili ako sprečava slobodan prijelaz preko vodnog dobra i prilaz obalama na području kupališta (Član 72. stav 3.);

12. ne provodi mjere zaštite kvantiteta i kvaliteta vode u osjetljivom području (Član 75. stav 2.);

13. ne vrši monitoring od značaja za zaštitu od štetnog djelovanja vode i o tome ne dostavlja podatke u ISV (Član 91. stav 4.);

14. vrši radove i radnje zabranjene članom 96. stav 2. ovog Zakona;

15. ne ustupi mjesno nadležnoj agenciji za vodno područje podatke koje posjeduje, a koji su od značaja za upravljanje vodama (Član 105.).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 206

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko lice ako:

1. postupa suprotno odredbama iz člana 12. ovog Zakona;

2. vodni objekat iz člana 16. stav 3., člana 17. stav 3. i člana 18. ovog Zakona ne održava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom (Član 20. stav 1.);

3. po prestanku upotrebe vodnog objekta iz člana 16. stav 3., člana 17. stav 3. i člana 18. ovog Zakona ne postupi u skladu sa odredbama iz člana 20. stav 2. ovog Zakona;

4. ne čuva vodni objekat iz člana 16. stav 3., člana 17. stav 3. i člana 18. ovog Zakona i uređaje na njemu u skladu sa odredbama iz člana 20. stav 5. ovog Zakona;

5. ne dozvoli ovlaštenom licu uzimanje podataka i obavljanje potrebnih ispitivanja nađenog ležišta vode (Član 52. stav 2.);

6. vrši radnje suprotno odredbama iz člana 53. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Zakona, ili indirektno ispušta otpadne

vode u podzemne vode protivno načinu i uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i preko graničnih vrijednosti utvrđenih podzakonskim propisom iz člana 55. stav 1. ovog Zakona;

7. otpadnu vodu ispušta suprotno odredbi iz člana 54. stav 1. ovog Zakona;

8. upotrebljava đubrivo ili sredstva za zaštitu biljaka na vodnom dobru (Član 56. stav 4.);

9. vrši plovidbu plovilom koje za pogon koristi naftne derivate na površinskim vodama na kojima je to zabranjeno (Član 57. stav 1.);

10. ispušta otpadne vode direktno iz plovila (Član 57. stav 4.);

11. pere vozilo ili druge mašine i uređaje u površinskoj vodi (Član 58.);

12. proizvodi, rukuje, čuva ili odlaže opasne materije i otpad na vodama i vodnom dobru (Član 59. stav 1.);

13. ne preduzme potrebne mjere u sprečavanju ili ublažavanju uticaja prouzrokovanih incidentom i o tome pravovremeno ne obavijesti policijsku upravu, vodnu inspekciju ili agenciju za vode (Član 61. stav 1.);

14. o incidentu iz člana 61. stav 1. ovog Zakona ne obavijesti nadležni organ (Član 61. stav 2.);

15. ne poštuje zabrane iz odluke o zaštiti izvorišta iz člana 66. stav 4. ovog Zakona;

16. ne poštuje zabrane iz odluke iz člana 70. stav 2. ovog Zakona;

17. ne poštuje zabrane iz odluke o zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta iz člana 71. stav 1. ovog Zakona;

18. postavlja stalne ili privremene objekte ili druge prepreke ili ako sprečava slobodan prijelaz preko vodnog dobra i prilaz obalama na području kupališta (Član 72. stav 3.);

19. ne provodi mjere zaštite kvantiteta i kvaliteta vode u osjetljivom području (Član 75. stav 2.);

20. obavlja radove i radnje zabranjene čl. 96. i 97. ovog Zakona;

21. ne ustupi mjesno nadležnoj agenciji za vodno područje podatke koje posjeduje, a od značaja su za upravljanje vodama (Član 105.);

22. koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate bez pribavljenog vodnog akta za koje je ovim Zakonom propisana obaveza pribavljanja vodnog akta (Član 109.);

23. koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate suprotno odredbama iz vodnog akta;

24. po isteku roka važenja vodne saglasnosti za vađenje materijala ne dovede korito i obale vodotoka u stanje predviđeno vodnim aktom (Član 114. stav 5.);

25. ne postupi po rješenju vodnog inspektora iz člana 190. stav 1. ovog Zakona.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 207

Početak rada agencija za vode

(1) "Agencija za vodno područje rijeke Save" i "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" organizirat će se, sudski registrirati i početi sa radom u skladu sa ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Osnivački akt za upis u sudski registar agencija za vode iz stava 1. ovog člana je ovaj Zakon.

(3) Datum početka rada agencija iz stava 1. ovog člana je datum upisa u sudski registar.

(4) Do početka rada agencija za vode Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save "Sarajevo i

Javno preduzeće za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar, poslove i zadatke iz svoje nadležnosti obavljaju prema Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona.

Član 208

Do datuma upisa u sudski registar agencija iz člana 207. stav 1. ovog Zakona sredstva posebnih vodoprivrednih naknada uplaćivat će se u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda iz budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/05).

Član 209

Danom upisa u sudski registar agencija iz člana 207. stav 1. ovog Zakona:

1. prestaju sa radom Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo i Javno preduzeće za "Vodno područje slivova Jadranskog mora "Mostar;

2. imovina, prava i obaveze Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo postaju imovina, prava i obaveze "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo;

3. imovina, prava i obaveze Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar postaju imovina, prava i obaveze "Agencije za vodno područje Jadranskog mora "Mostar.

Član 210

Status zaposlenika javnih preduzeća za vodna područja

(1) Danom upisa u sudski registar "Agencije za vodno područje rijeke Save" zaposlenici Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo postaju zaposlenici "Agencije za vodno područje rijeke Save".

(2) Danom upisa u sudski registar "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" zaposlenici Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar postaju zaposlenici "Agencije za vodno područje Jadranskog mora".

Član 211

Upravni odbori

(1) Vlada Federacije imenovat će predsjednika i članove upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Danom upisa u sudski registar agencija iz člana 207. stav 1. ovog Zakona, prestaje sa radom Upravni odbor Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save"Sarajevo i Upravni odbor Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora " Mostar.

(3) Član upravnog odbora iz reda zaposlenika agencije za vode iz člana 207. stav 1. ovog Zakona za prvi upravni odbor bira se i imenuje iz reda zaposlenika Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo i Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar.

Član 212

Osnivanje savjetodavnog vijeća vodnog područja

Savjetodavna vijeća vodnih područja iz člana 164. stav 1. ovog Zakona osnovat će se u roku od jedne godine od dana upisa u sudski registar agencija iz člana 207. stav 1. ovog Zakona.

Član 213

Planski dokumenti

Do donešenja strategije upravljanja vodama iz člana 24. ovog Zakona kao planski dokumenti za upravljanje vodama u Federaciji koristit će se odgovarajući planovi i programi razvoja vodoprivrede i pojedinih oblasti vodoprivrede (zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda i korištenje voda) doneseni do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 214

Ranije izdati vodoprivredni akti

(1) Vodoprivredne dozvole koje su izdate do dana početka rada agencija za vode iz člana 152. ovog Zakona, usaglasit će se sa odredbama ovog Zakona u roku do pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Vodoprivredni uvjeti koji su izdati do dana početka rada agencija za vode iz člana 152. ovog Zakona, usaglasit će se sa odredbama ovog Zakona pri izdavanju vodne saglasnosti.

(3) Vodoprivredne saglasnosti koje su izdate do dana početka rada agencija za vode iz člana 152. ovog Zakona usaglasit će se sa odredbama ovog Zakona pri izdavanju vodnih dozvola.

(4) Nosioci prava iz vodoprivrednog akta iz stava 1. ovog člana dužni su podnijeti zahtjev za preispitivanje vodne dozvole u roku do dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) U slučaju da zahtjev iz stava 4. ovog člana nije podnesen u roku iz stava 4. ovog člana vodoprivredni akt iz stava 1. ovog člana prestaje važiti.

(6) Odredbe iz stava 1. ovog člana ne odnose se na vodoprivredne dozvole koje važe pet godina ili manje od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 215

Neriješeni zahtjevi za izdavanje vodoprivrednih akata

Zahtjevi za izdavanje vodoprivrednih akata koji su podneseni nadležnom organu do dana početka rada agencija iz člana 152. ovog Zakona rješavat će se u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona.

Član 216

Inspekcijski nadzor

(1) Do dana početka rada agencija iz člana 152. ovog Zakona inspekcijski nadzor vršit će se u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona.

(2) Odredbe člana 183. stav 1., člana 184. i člana 198. stav 1. ovog Zakona primjenjivat će se do dana organiziranja vodne inspekcije posebnim federalnim zakonom.

Član 217

Postupci po žalbama

Postupci po žalbama koje nisu riješene do dana početka rada agencija iz člana 152. ovog Zakona rješavat će se u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona.

Član 218

Postojeći objekti i aktivnosti za koje nije izdat vodoprivredni akt

(1) Vlasnici, odnosno korisnici postojećih objekata i postrojenja koja iskorištavaju vode ili ispuštaju otpadne vode i druge opasne i štetne materije u vode za koje nije pribavljena vodoprivredna dozvola do dana stupanja na snagu ovog Zakona dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje vodne dozvole u roku od šest mjeseci od dana početka rada agencija iz člana 152. ovog Zakona.

(2) U slučaju da zahtjev iz stava 1. ovog člana nije podnesen u predviđenom roku, rješenjem nadležnog organa vodne inspekcije zabranit će se upotreba objekata, odnosno postrojenja iz stava 1. ovog člana.

Član 219

Rokovi za donošenje propisa Vlade Federacije

(1) Propise iz člana 43. stav 1. i propis iz člana 25. stav 4. ovog Zakona Vlada Federacije donosi u roku od

dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Ostale propise za provođenje ovog Zakona Vlada Federacije donosi u roku od:

1. šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona propise iz čl. 23. i 164. stav 3. i 5. i Član 171. ovog Zakona,

2. jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona propis iz člana 173. stav 7. ovog Zakona,

3. dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona propise iz čl. 55. i 57. ovog Zakona.

Član 220

Rokovi za donošenje propisa federalnih ministara

(1) Propise za provođenje ovog Zakona federalni ministar donosi u roku od:

1. šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona propis iz člana 107. stav 4., člana 120. stav 6. i člana 174. stav 1. ovog Zakona,

2. jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona propise iz čl. 10., 50. i 104. ovog Zakona,

3. dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona propise iz čl. 64., 66., 86. i 90. ovog Zakona.

(2) Propise iz čl. 59., 61., 73., 74. i 76. ovog Zakona federalni ministar nadležan za okoliš donosi u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 221

Primjena postojećih podzakonskih propisa

Do donošenja propisa iz člana 219. st. 1. i 2. i člana 220. st. 1. i 2. ovog Zakona primjenjivat će se podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), kao i podzakonski propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Član 222

Kantonalni propisi

(1) Kantoni su dužni odredbe kantonalnog zakona o vodama uskladiti sa odredbama ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Zakonima kantona reguliraju se pitanja organizacije i načina obavljanja poslova koji su ovim Zakonom stavljeni u nadležnost kantona.

Član 223

Prestanak primjene zakona

Danom početka primjene ovog Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98),

2. Zakon o zaštiti voda ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 54/04.).

Član 224

Stupanje na snagu i početak primjene

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a njegova primjena počinje danom početka rada agencija za vode, u skladu sa članom 207. stav 3. ovog Zakona.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O VODAMA ("Sl. novine FBiH", br. 70/2006)**
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 70/2006 od 20/11/2006**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	28/11/2006 -
Verzija na snazi:	28/11/2006 -
Početak primjene:	01/01/2008
Ukaz:	Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O VODAMA Proglašava se Zakon o vodama koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 19. septembra 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 20. septembra 2006. godine. Broj 01-02-767/06 13. novembra 2006. godine Sarajevo Predsjednik Niko Lozančić, s. r.
Donosilac:	Parlament Federacije BiH
Pravni prijethodnik:	**1.** ZAKON O VODAMA ("Sl. novine FBiH", br. 18/1998) **2.** ZAKON O ZAŠTITI VODA ("Sl. novine FBiH", br. 33/2003)
Ugašeni propisi:	**1.** ZAKON O VODAMA ("Sl. novine FBiH", br. 18/1998) **2.** ZAKON O ZAŠTITI VODA ("Sl. novine FBiH", br. 33/2003)
Unijeto u bazu:	19/11/2016
Komentar urednika:	Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama FBiH", odnosno 28. novembra 2006. godine, a primjenjuje se od početka rada agencija za vode, odnosno od 1. januara 2008. godine.
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika